

A background image showing a person's arm and hand harvesting wheat in a field. The person is wearing a white shirt and dark pants. The wheat is golden and the sky is blue with some clouds. A dark, semi-transparent shield-shaped overlay is centered on the image, containing the title and subtitle text.

7 労働者の 権利と 労働問題

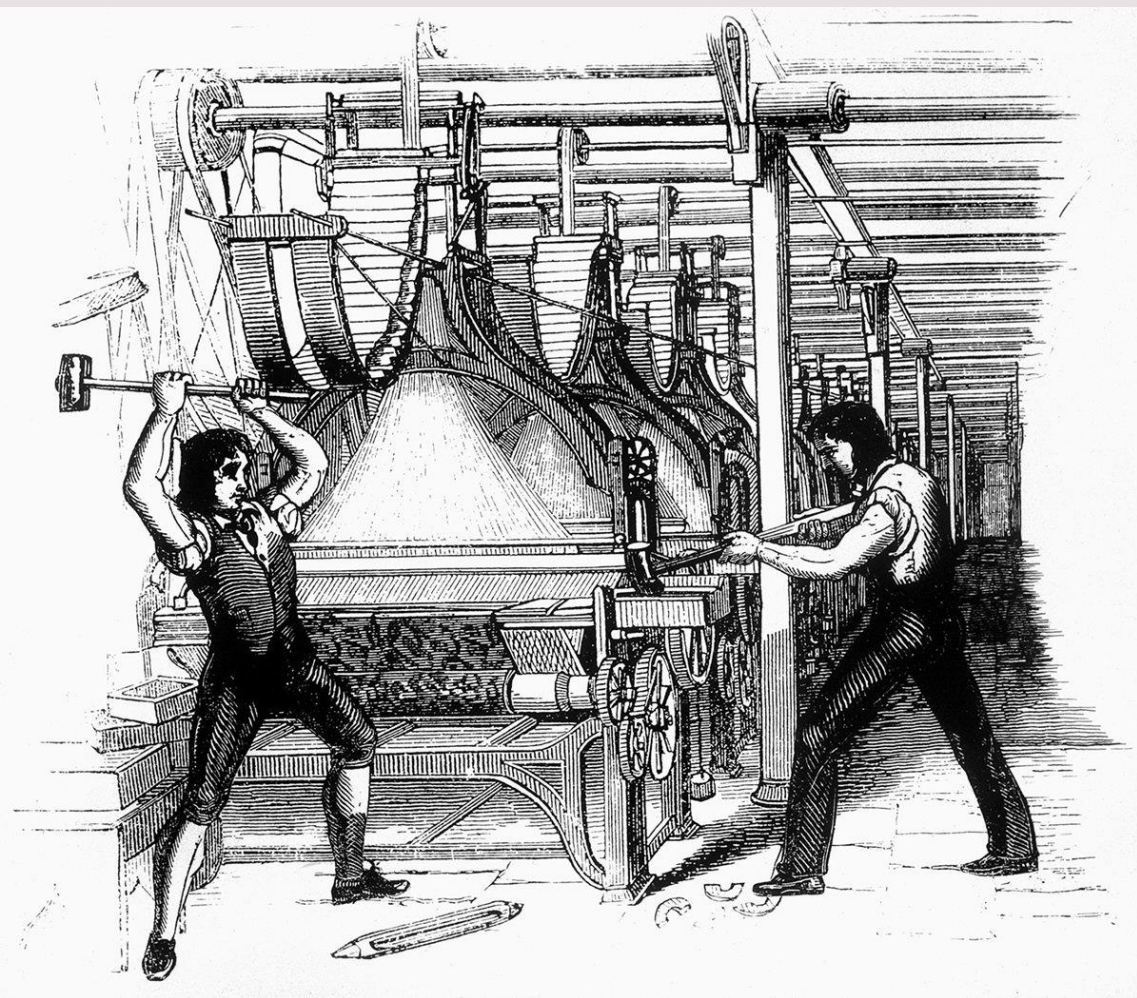
？労働者はどのような役割
を担い、どのような権利を
持っているか？

1. 労働問題の発生と労働運動

①背景：

【資本】主義経済の労働者
… 【資本】家に対して
弱い立場。





②例 :

- **【産業】** 革命期のイギリス
…労働者は過酷な労働環境。
→ラッダイト運動
（機械打ち壊し運動）や
チャーチスト運動
（参政権の要求）

- ・ 明治時代の日本
- …紡績工場の女工が
過酷な労働
- 日本では明治期後半から
労働運動が始まる
- 政府の対応：
治安警察法や【治安維持】法
(1925年)で弾圧。
- ※WWⅡ後に廃止。



治安維持法による犠牲者

逮捕された人

数十万人

送検された人

75,681人

虐殺された人

80人

拷問で獄死した人

114人

逮捕後病死した人

1,503人

2. 労働基本権の確立

…戦後、GHQ主導のもと

「労働の民主化」が掲げられた。

1945年

①【労働組合】法

…労働者の地位向上のために

自立的組合活動の保障を規定。





V S



i. 正当な労働争議についての
民事上、刑事上の免責。

→労働争議の一環として

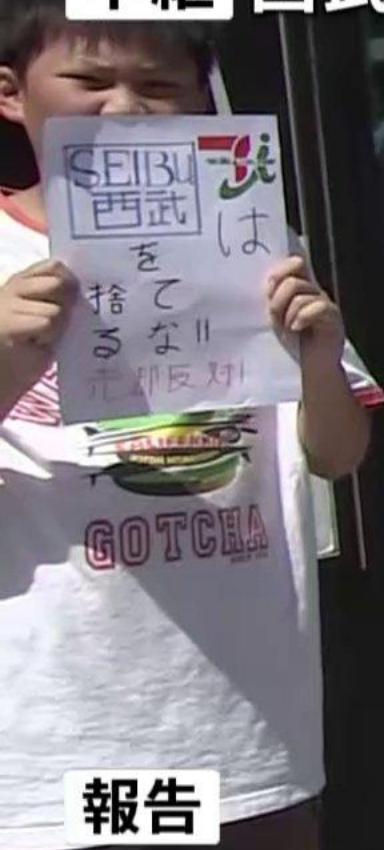
【ストライキ】を行なっても
責任は問われない。

＋使用者も損害賠償請求を
組合に行うことはできない。

中継

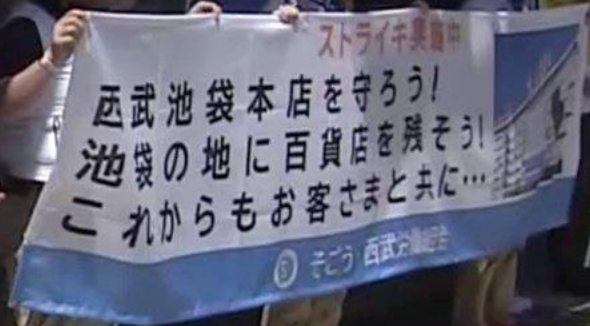
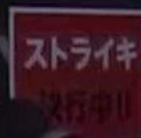
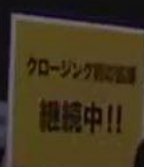
ストライキ決行 西武池袋本店は休業

中継 西武池袋本店前



報告

出野陽佳



セブン&アイHD

そごう・西武
セブン傘下の
百貨店事業

そごう・西武
労働組合

池袋本店で
ストライキ
(31日)

売却計画

9月1日の
事業売却
停止を!

そごう・西武
売却を巡る
関係者の構図

出店構想に
対し丁寧な
説明を

池袋本店の
地元
豊島区

西武池袋本店に
ヨドバシカメラ出店構想

米投資ファンド
「フォートレス・
インベストメント・
グループ」

提携

ヨドバシ
HD

ii. 【不当労働行為】の禁止。

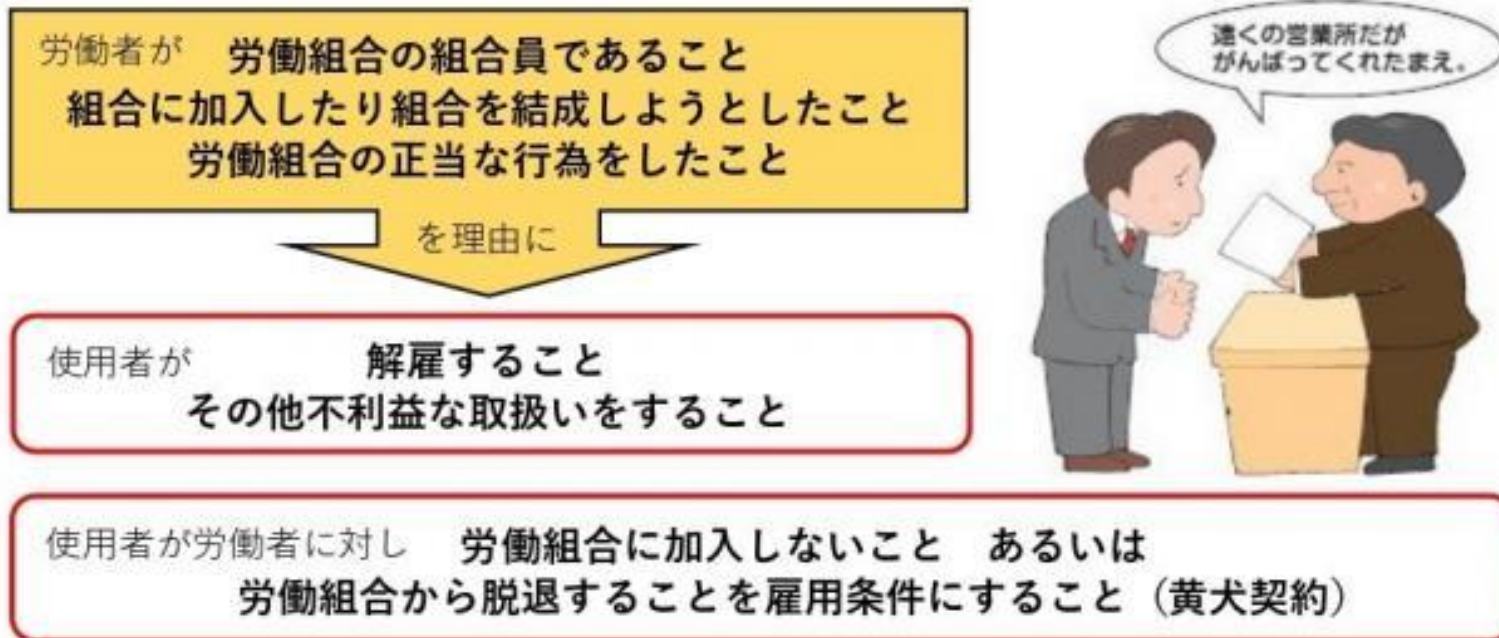
①労働組合に加入しないことを

条件に雇用すること。労働組合から脱退すること。

→ 【 黄犬 】 契約

※yellow dog contract (イエロー・ドッグ・コントラクト)

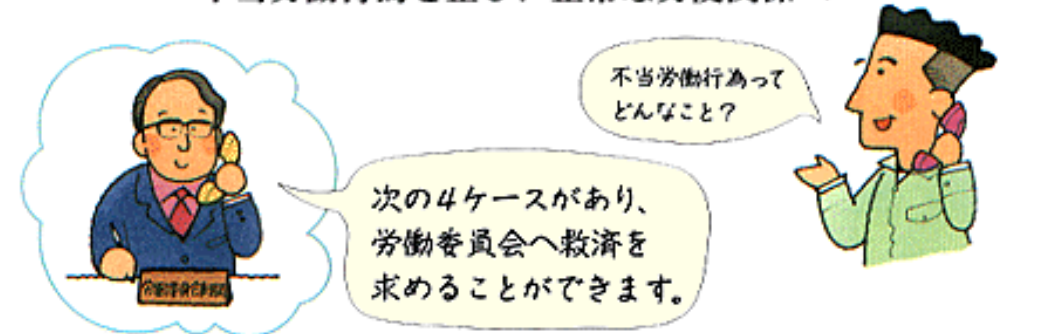
= 卑怯者や裏切者への蔑称



- ② 正当な理由なしに使用者が団体交渉を拒否すること。
- ③ 労働組合活動への参加などを理由に不利益に扱いをすること
- ④ 使用者が労働組合に介入したり、経済援助を行うこと。
- ⑤ 不当労働行為の【労働】委員会への申し立てを理由に不利益な扱いを行うこと。

不当労働行為の審査

— 不当労働行為を正し、正常な労使関係へ —



組合活動をしたことなどによる
〈不利益取扱い〉



正当な理由のない
〈団体交渉拒否〉



組合運営に対する
〈支配介入〉

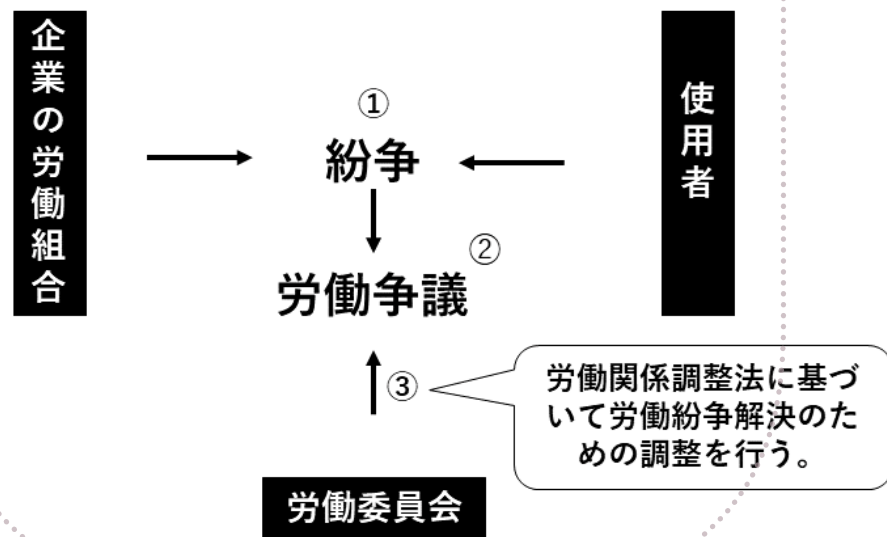


労委での発言などを理由とした
〈報復的不利益取扱い〉



〈注〉イラストは代表的な事例です。

労働関係調整法の役割



1946年

② 【労働関係調整】法

…【労働】委員会によって、
労使間の紛争が自主的に
解決できない場合の調整。

i. **【斡旋】**…労使紛争の自主的解決を促す。

→話し合いの場を提供。

「まあ話そうよ」

ii. **【調停】**

…調停案を提示

→「こうしたら？」

iii. **【仲裁】**

…拘束力のある仲裁裁定。

→「こうしろ！」

=法的拘束力あり！

	あっせん	調停	仲裁
開始事由 (当事者申請)	一方申請 双方申請	双方申請 協約に基づく一方申請 公益事業に係る一方申請	双方申請 協約に基づく一方申請
労働委員会側 調整主体	あっせん員	調停委員会 (公労使委員三者構成)	仲裁委員会 (公益委員で構成)
解決案の提示	提示することもある	原則提示	原則提示
解決案の受諾	任意	任意	労働協約と同一の効力を持って当事者を拘束

※【公務員】は争議権なし！
…警察官・消防士・自衛官・
刑務官・海上保安庁職員
→労働三権全てなし！

職種	団結権	団体交渉権	団体行動権
警察・消防・自衛隊 海上保安庁など	×	×	×
公務員	○	△	×
公立学校教員	○	△	×

A Japanese police officer in a blue uniform and helmet is gesturing with his right hand while talking to a woman. The woman is wearing a grey face mask and a dark blue shirt. They are standing in front of a white vehicle with a red light bar on top. The officer's name tag reads "千葉県警察" (Chiba Prefecture Police).

ストライキされたら困っちゃう！

1946年 **【日本国憲】** 法

・ 第27条 **【勤労】** 権

・ 第28条 労働三権の保障

① **【団結】** 権

…労働者が労働組合をつくる権利。

② **【団体交渉】** 権

…労働組合をつくって労働者が
使用者と交渉する権利。

③ **【団体行動】** 権

…労働者が労働争議

(**【ストライキ】**) を行う権利。



団結権

労働組合をつくる、
加入することが可能



団体交渉権

労働条件の
交渉が可能



団体行動権

労働条件改善のため
抗議が可能

労働三権

憲法によって、労働者の待遇を保証するための
ものとして認められている3つの権利。

全国最低賃金MAP

&

ランキング

2025年度
最新版！

2025年度の地域別最低賃金が
発表されました。

お住まいの都道府県の最低賃金を
改めて確認しましょう！

全国順位（円）

1		1,226
2		1,225
3		1,177
4		1,141
5		1,140
5		1,140
7	京都	1,122
8	兵庫	1,116
9	静岡	1,097
10	三重	1,087
11	広島	1,085
12	滋賀	1,080
13	北海道	1,075
14	茨城	1,074
15	栃木	1,068
16	岐阜	1,065
17	群馬	1,063
18	富山	1,062
19	長野	1,061
20	福岡	1,057
21	石川	1,054
22	福井	1,053
23	山梨	1,052
24	奈良	1,051
25	新潟	1,050
26	岡山	1,047
27	徳島	1,046
28	和歌山	1,045
29	山口	1,043
30	宮城	1,038
31	香川	1,036
32	大分	1,035
33	熊本	1,034
34	福島	1,033
34	島根	1,033
34	愛媛	1,033
37	山形	1,032
38	岩手	1,031
38	秋田	1,031
38	長崎	1,031
41	鳥取	1,030
41	佐賀	1,030
43	青森	1,029
44	鹿児島	1,026
45	高知	1,023
45	宮崎	1,023
45		1,023

1947年

③【労働基準】法

…賃金・労働時間・休日など
労働条件の最低基準を定める。

※賃金の最低基準については

【最低賃金】法

→地域ごとに定める。

知っていますか？
自分の最低賃金

東京都 最低賃金

1,072円時間額

令和4年 10月1日から

▲31円UP

会社員、パート、
アルバイトの方、学生さんなど
働くすべての人と
雇う人のためのルールだよ！



最低賃金とは、働くすべての人に賃金の最低額を保障する制度です。

中小企業事業者の皆さんへ

業務改善
助成金
最大
600万円
を助成

WEBで
確認！
最低賃金に関する特設サイト
<https://www.saitenchingin.info/>



最低賃金に関するお問い合わせは東京労働局または最寄りの労働基準監督署へ
東京労働局ホームページアドレス <https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-raudoukyoku/>

ちゃんとチェック！

最低賃金



働く人も、雇う人も、確認を忘れずに☑

東京都 最低賃金

令和7年
10月3日
時間額

1,226円前年比 63円UP

最低賃金とは、働くすべての人に賃金の最低額を保障する制度です。

中小企業
事業者の
皆さんへ

業務改善
助成金
最大600万円を助成

WEBで確認！
最低賃金に関する特設サイト
最低賃金 特設サイト 検索



最低賃金に関するお問い合わせは
東京労働局または
最寄りの労働基準監督署へ
東京労働局 検索



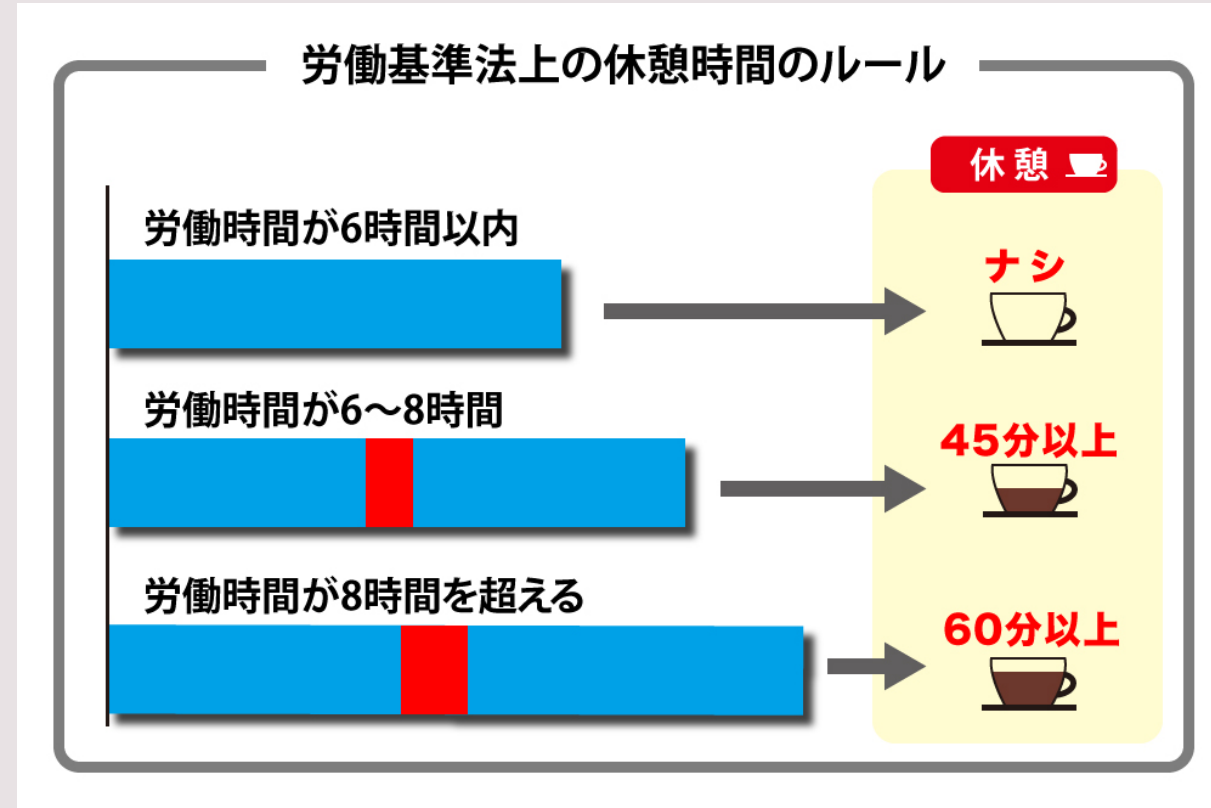
賃金引上げ特設ページ
賃金引上げに向けた支援策等を掲載しています。
賃金引上げ特設ページ 検索



i. 労働時間：

1日【8】時間、
週【40】時間労働、
週【1】日以上の休日。

ii. 解雇：【30】日前
までに本人に通知。



労働基準法違反になる 10ケースと与えられる罰則

✓労働基準法違反

- ・労働時間や残業
- ・残業代、深夜・休日手当
- ・休憩時間 ・法定休日
- ・労働災害 ・労働条件
- ・解雇 他...

労働基準法に違反した 場合の罰則

- ・1年以上10年未満の懲役または20万円以上300万円以下の罰金
- ・1年以下の懲役または50万円以下の罰金

など...

会社の労働基準法違反を改善させるためには、労働基準監督署に通報(申告)する必要があります。



3. 賃金の支払い方法

…通貨で、直接労働者に全額、

毎月【1】回以上

→定期日。

4. 【女子】の深夜、

時間外、休日労働の自由化。

5. 監督機関：

【労働基準監督署】

※労働委員会ではない！！

※労使協定を結べば、

上記の時間を超えられる。

裁量労働制 = 労働基準法の例外？

1 労働基準法では

1DAY ▶ 8 HOUR
1WEEK ▶ 40 HOUR



を超える労働の禁止

2 裁量労働制

▶労働時間をカウントしない



実働時間を
「みなし労働時間」
として仮定

たとえば…

実際



みなし労働時間の適用で



① 【 裁量労働 】 制

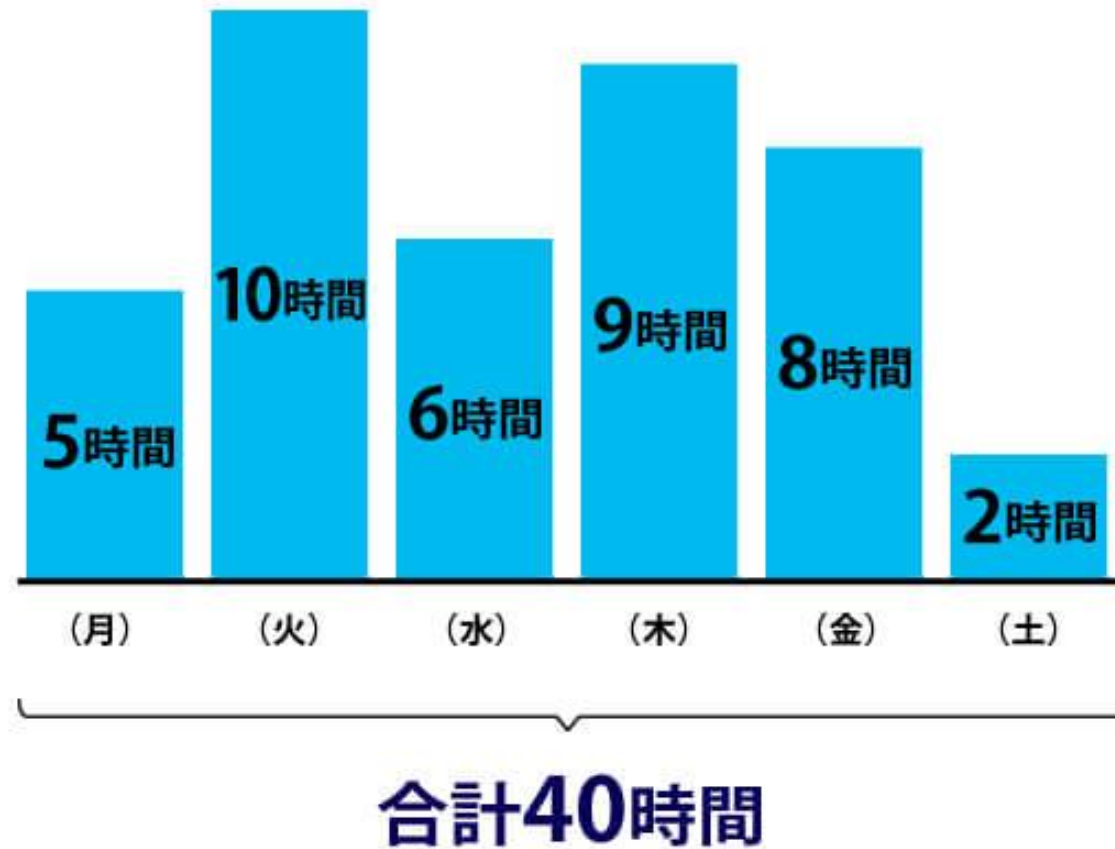
…特定の職（新聞記者など）は
労働基準法を一律に適用しない。

専門業務型裁量労働制

* 19の専門業務に限って認めるもの (省令で定める業務)

- 1、新商品、新技術の研究開発又は人文科学、自然科学に関する研究の業務
- 2、情報処理システムの分析、設計の業務
- 3、新聞、出版、放送における取材、編集の業務
- 4、衣服、工業製品、広告等の新たなデザイン考案の業務
- 5、プロデューサー、ディレクターの業務
(告示で定める業務)
- 6、コピーライターの業務
- 7、システムコンサルタントの業務
- 8、インテリアコーディネーターの業務
- 9、ゲーム用のソフトウェアの創作の業務
- 10、証券アナリストの業務
- 11、金融工学等の知識を用いて行う金融商品の開発の業務
- 12、大学における教授研究の業務
- 13、公認会計士の業務
- 14、弁護士の業務
- 15、建築士(一級建築士、二級建築士、および木造建築士)の業務
- 16、不動産鑑定士の業務
- 17、弁理士の業務
- 18、税理士の業務
- 19、中小企業診断士の業務

《フレックスタイム制の例》



② 【 フレックスタイム 】 制

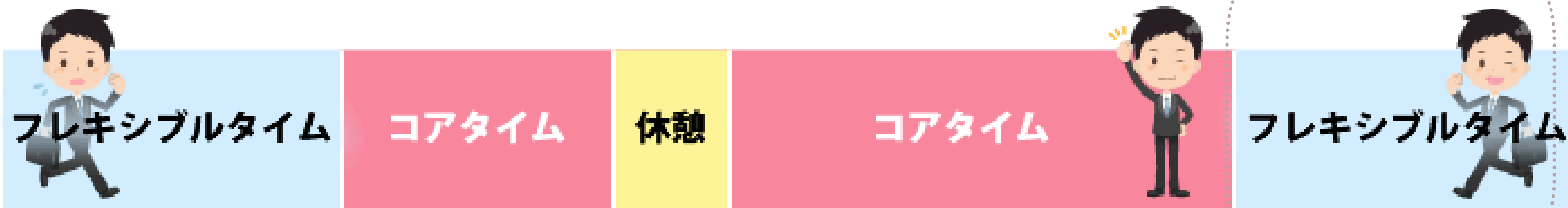
…同じ時期、週の労働時間を満たせば自由に出退社可。

—フレックスタイム制—

いつでも出社できる時間帯

勤務が義務となる時間帯

いつでも退社できる時間帯



7:00

8:00

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

標準労働時間帯

(通常の労働者の所定労働時間帯)

裁量労働制

実労働時間に関係なく
労働時間を管理する

フレックスタイム制

実労働時間を元に
労働時間を管理する

BUT!!

①裁量労働制

②フレックスタイムの問題点とは？

裁量労働制とフレックスタイム制の違い



裁量労働制

労使協定で定めた
みなし労総時間に対して賃金発生

労使協定で定めた労働時間より
多く働いてもその分の
賃金は発生しない

有給休暇賃金…所定労働時間分または労働時間分
(就業規則で事前に決めておく)



フレックスタイム制

実際に働いた時間に対して
賃金発生

決められた総労働時間より
多く働いたら
残業代が発生する

有給休暇賃金…標準労総時間をもとに決める

→「働くスタイルが自由に選べる」

BUT!!労働時間が長くなる!

3. こんにちはの労働環境

①労働基本法の確立と労働運動の発展

→労働環境の改善。

②高度経済成長期（1970年代）に

賃金水準も大幅に上昇。

③高い生活費

…実質的な賃金水準は
必ずしも高くない。。。

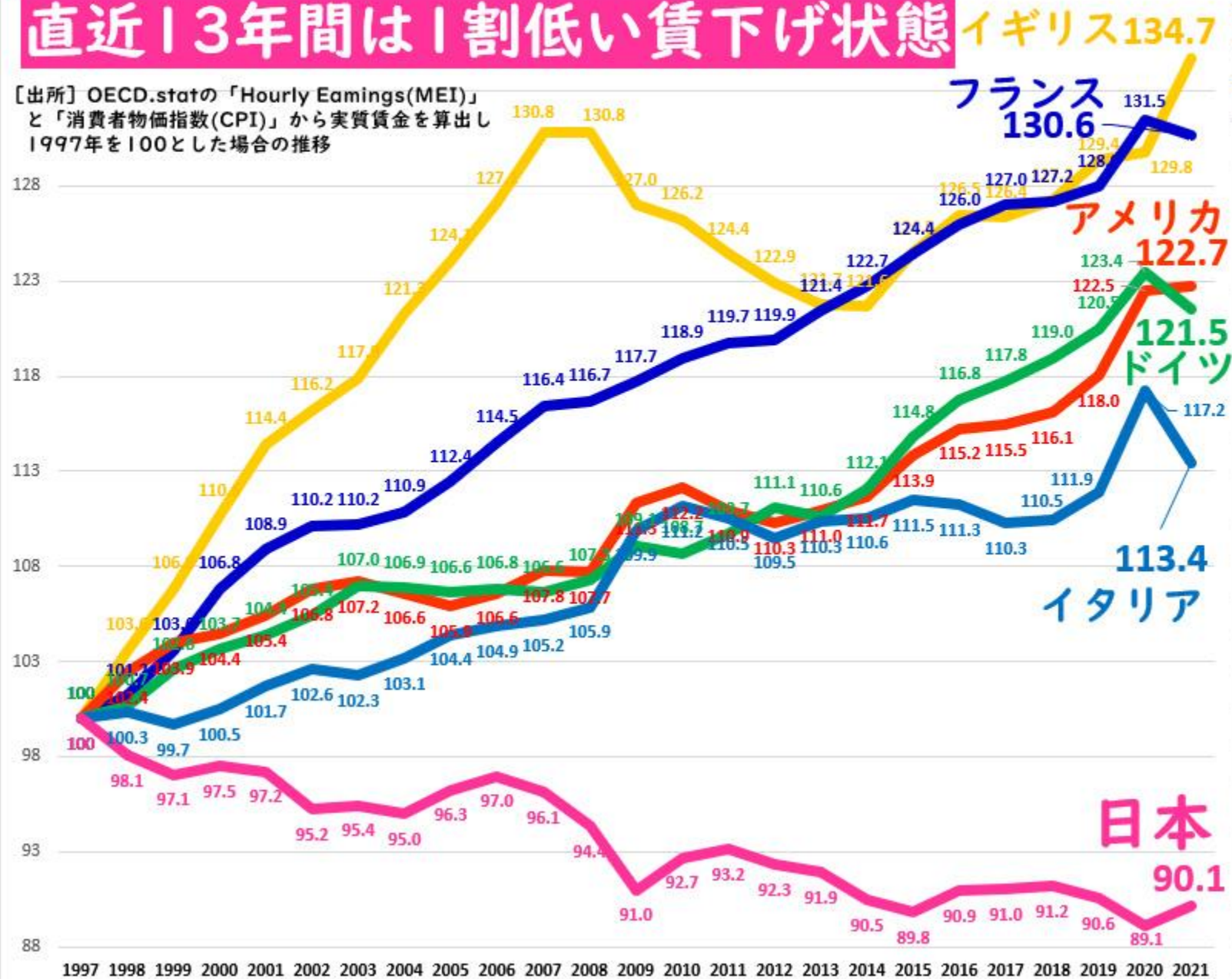
（30年間変わらず）



日本だけ24年間に及ぶ賃下げ

直近13年間は1割低い賃下げ状態

〔出所〕 OECD.statの「Hourly Earnings(MEI)」
と「消費者物価指数(CPI)」から実質賃金を算出し
1997年を100とした場合の推移



④低い【有給休暇】の 取得率



年次有給休暇の付与日数と年5日以上の子休取得義務化の対象労働者

週30時間以上または週5日以上の場合(正社員など)

勤続年数	6ヵ月	1年 6ヵ月	2年 6ヵ月	3年 6ヵ月	4年 6ヵ月	5年 6ヵ月	6年 6ヵ月以上
付与日数	10日	11日	12日	14日	16日	18日	20日

週30時間未満で、週1～4日の場合

勤続年数 労働日数 (年所定労働日数)	6ヵ月	1年 6ヵ月	2年 6ヵ月	3年 6ヵ月	4年 6ヵ月	5年 6ヵ月	6年 6ヵ月以上
週4日(年169～216日)	7日	8日	9日	10日	12日	13日	15日
週3日(年121～168日)	5日	6日	6日	8日	9日	10日	11日
週2日(年73～120日)	3日	4日	4日	5日	6日	6日	7日
週1日(年48～72日)	1日	2日	2日	2日	3日	3日	3日

年5日以上の子休取得
義務化の対象労働者

(出所)厚生労働省資料より編集部作成

自身で取得できるまとまった休暇の長さ

ヨーロッパ	アジア
～1 週間：4.5%	～1 週間：35.0%
～2 週間：11.3%	～2 週間：10.0%
～4 週間：36.3%	～4 週間：20.0%
～6 週間：15.9%	～6 週間：25.0%
～8 週間：11.3%	～8 週間：0%
9 週間～：15.9%	9 週間～：5.0%

自国の長期休暇平均日数

ヨーロッパ	アジア
～1 週間：11.3%	～1 週間：45.0%
～2 週間：15.9%	～2 週間：30.0%
～4 週間：45.4%	～4 週間：10.0%
～6 週間：22.7%	～6 週間：10.0%
～8 週間：0.0%	～8 週間：0.0%
9 週間～：2.2%	9 週間～：0.0%

祝祭日数

1位		17日
2位		13日
3位		11日
4位		10日
7位		9日

1/1 元日

1/11 成人の日

2/11 建国記念の日

2/23 天皇誕生日

3/20 春分の日

4/29 昭和の日

5/3 憲法記念日

5/4 みどりの日

5/5 こどもの日

7/22 海の日※

7/23 スポーツの日※

8/8 山の日※

8/9 休日

9/20 敬老の日

9/23 秋分の日

11/3 文化の日

11/23 勤労感謝の日

※2021年限定の特例で移動された祝日
内閣府の発表をもとにウェザーニューズ作成

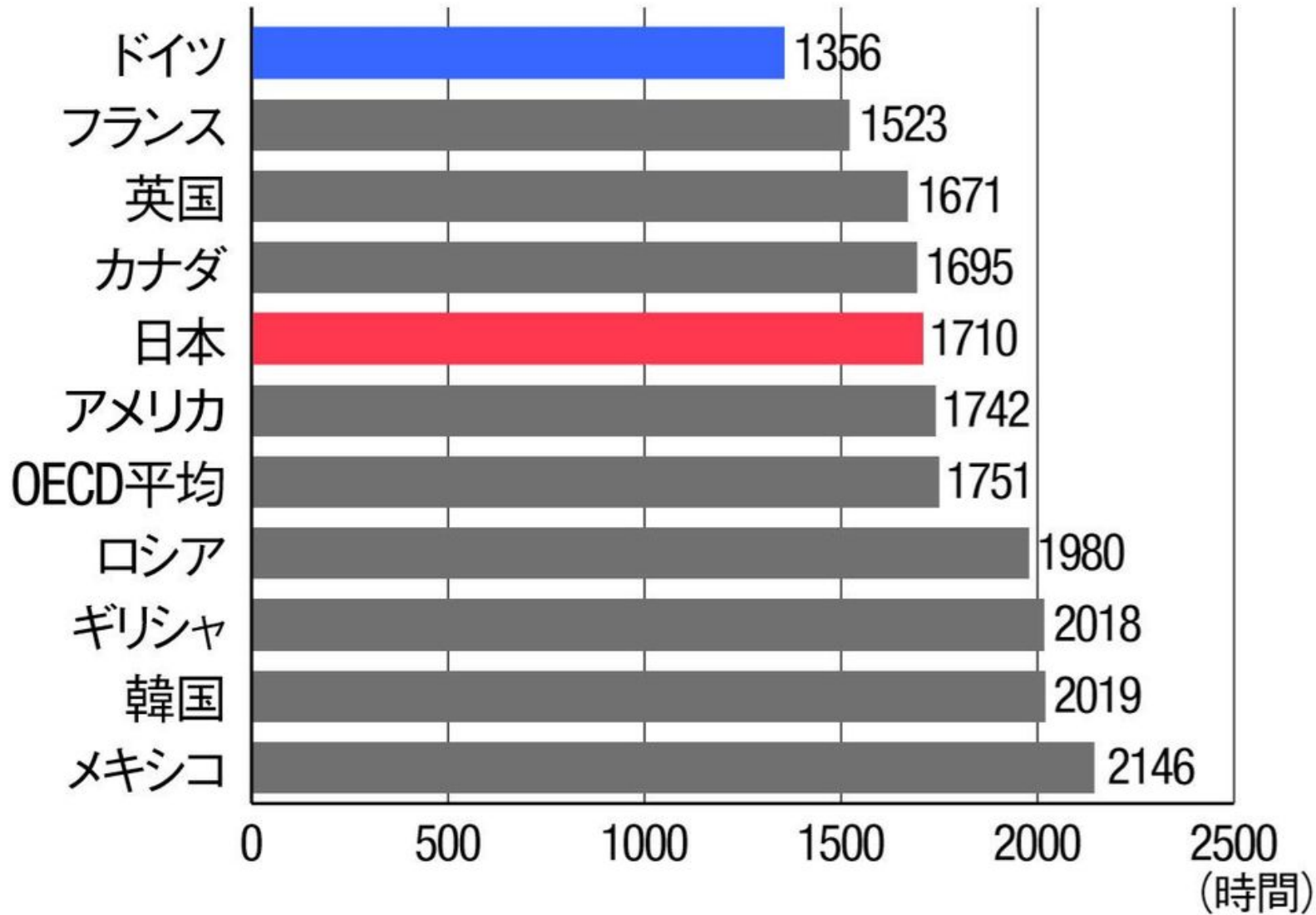
世界的と比べて、
日本の労働時間長い？



		年間労働時間 (時間/年)
1		2,405
2		2,226
3		2,149
4		1,963
5		1,901
6		1,892
7		1,886
8		1,882
9		1,874
10		1,837

11		1,815
12		1,811
13		1,810
14		1,808
15		1,770
16		1,754
17		1,748
18		1,732
19		1,707
20		1,700
		1,607

日本よりも年間350時間も労働時間が短いドイツ



OECD加盟国の2017年の労働者1人あたりの年間平均労働時間
小数点以下は四捨五入。メキシコ、アメリカは2016年の数字

資料=OECD

欧州に比べて 【 長 ・ 短 】 い労働時間

年間労働時間比較(メキシコ・韓国・日本) 2016年

1位のメキシコ、3位の韓国と比べて労働時間はだいぶ少ない

メキシコ

542時間

韓国

487時間

日本

1.2倍の差

500

1,000

1,500

2,000

2,500

出典：OECD

©2021働き方改革ラボ

A man in a white shirt is sleeping at a desk. His head is resting on his hand, which is on a laptop. On the desk, there is also a calculator and a pair of glasses. The background is dark.

労働時間世界ランキング

日本は先進国34カ国中

第19位！

？？！！！！

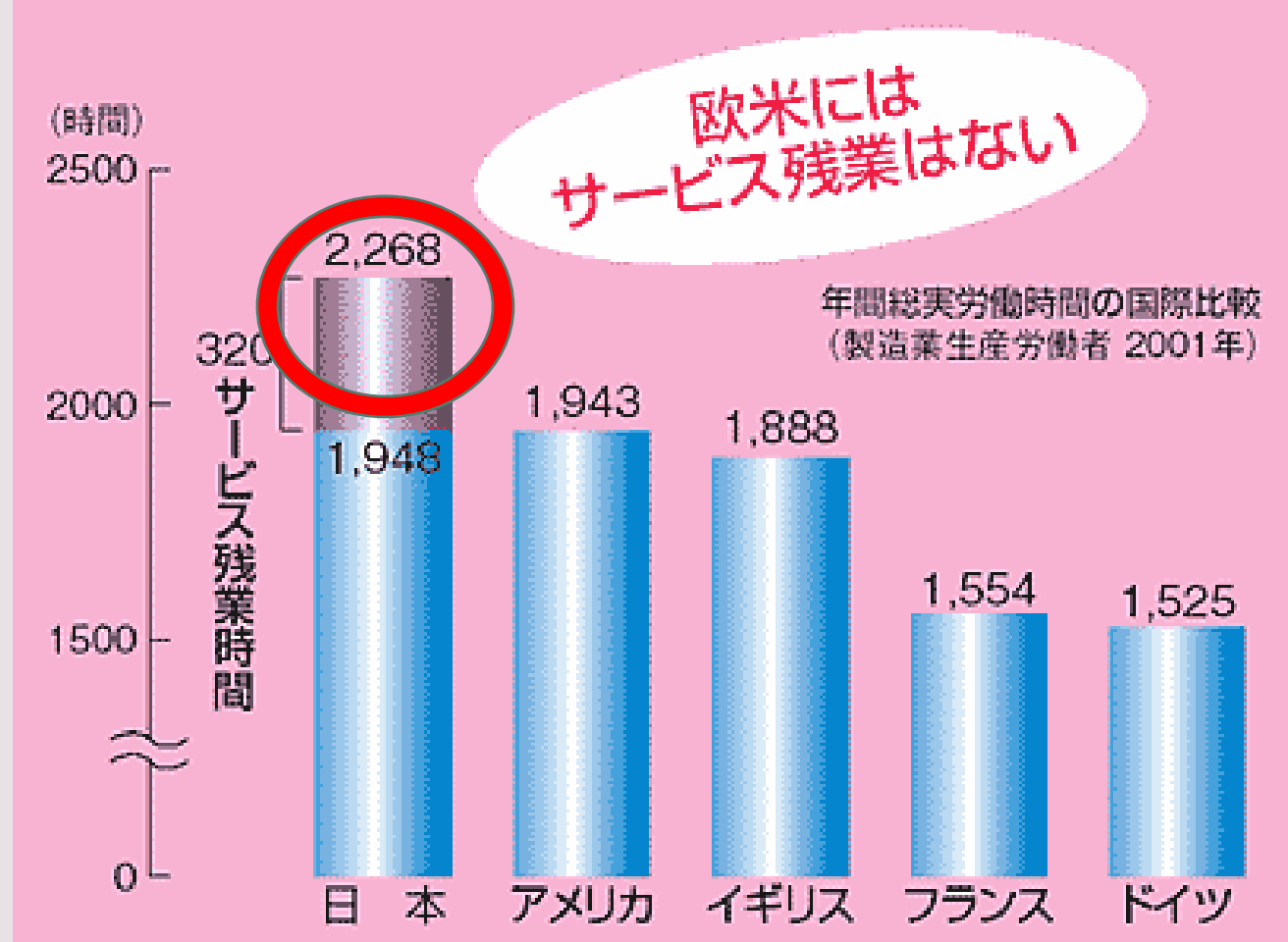
あれ？！

日本よりも年間350時間も労働時間が短いドイツ



OECD加盟国の2017年の労働者1人あたりの年間平均労働時間
小数点以下は四捨五入。メキシコ、アメリカは2016年の数字

資料=OECD



→ 【 サービス残業 】 (不払残業) も多い? !

= 【 ブラック 】 企業



KAROSHI



→ 【 過労死 】 などの問題も起きている。。



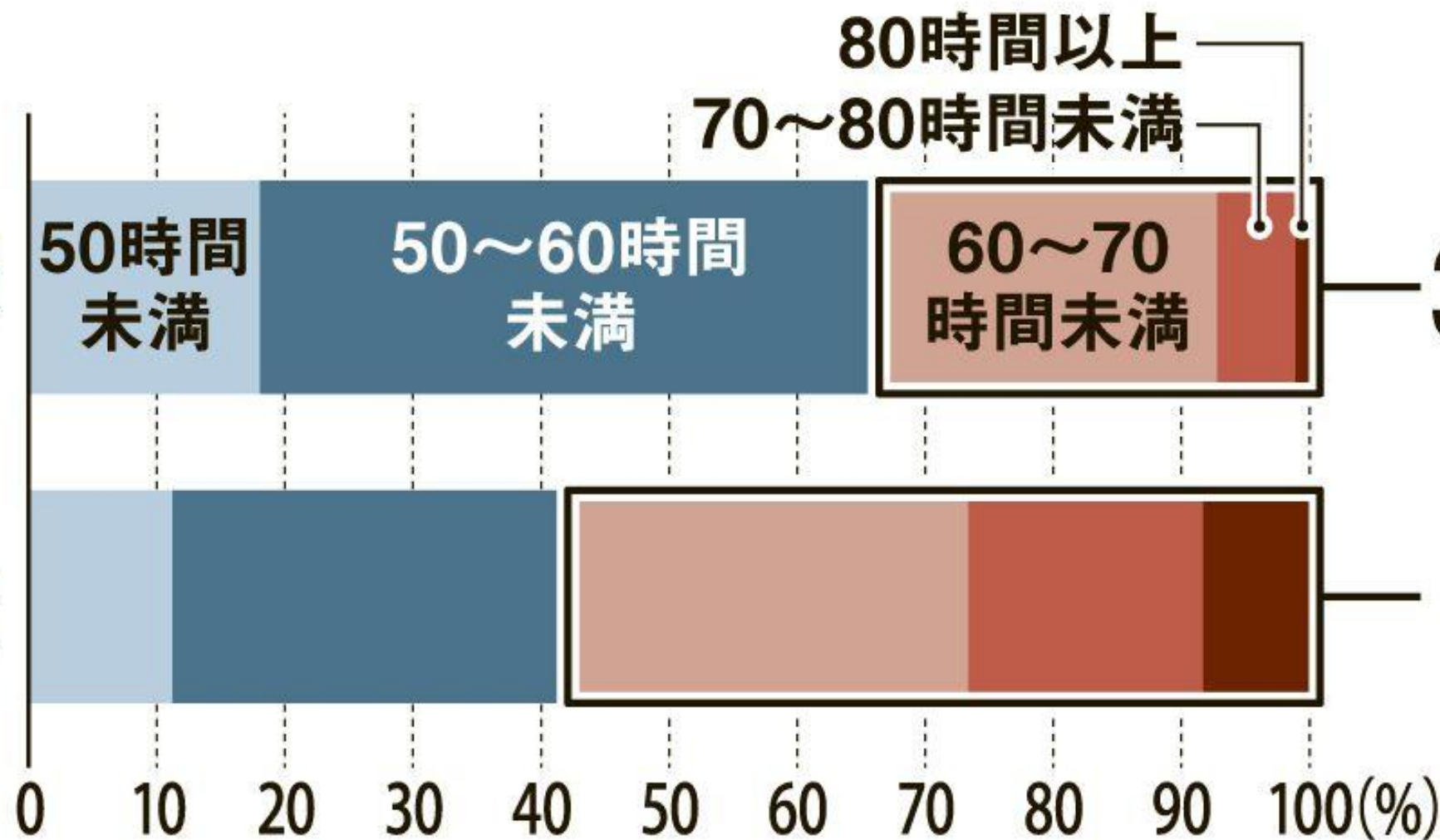


教員の1週間あたりの 学校内勤務時間

過労死
ライン
超え

小学校

中学校

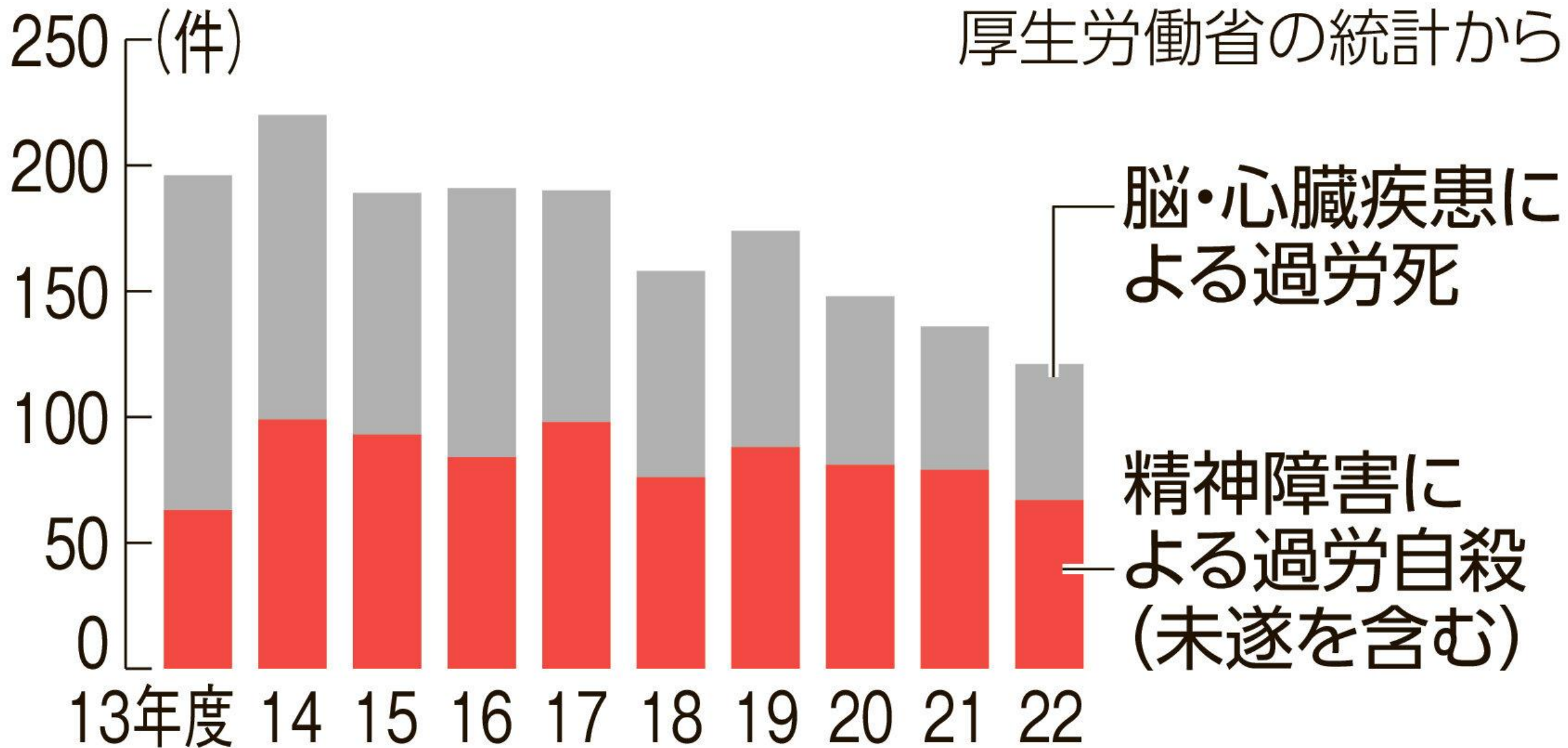


33.5%

57.6%

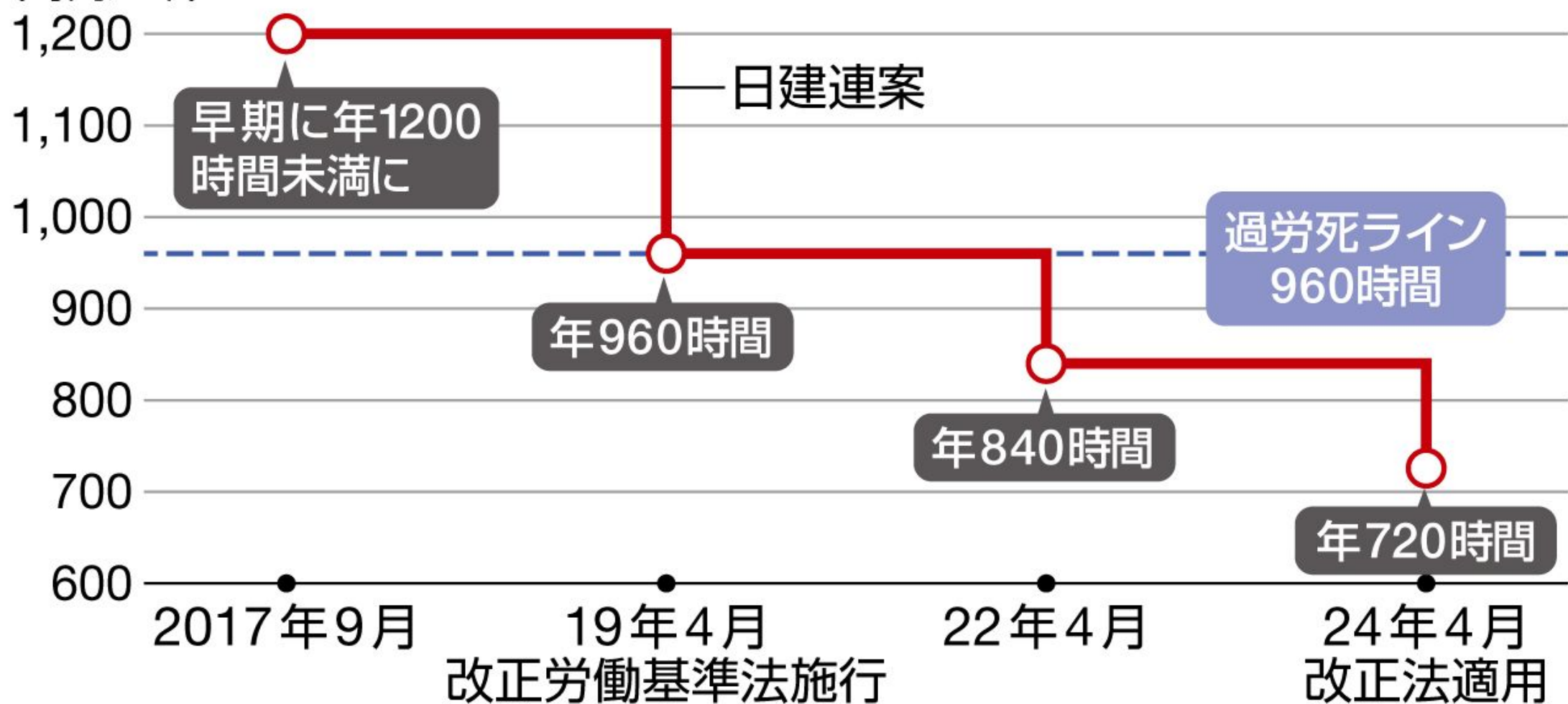
過労死の労災認定は減少傾向だが、過労自殺は横ばい

厚生労働省の統計から



目標は過労死ライン以下—日建連案の残業削減工程表—

(時間／年)



(注) 2017年に改正案成立、19年4月の施行が前提

(出所) 日本建設業連合会「時間外労働の適正化に向けた自主規制の施行について」を基に本誌作成

過労死の他 テクノストレスの急増



労働災害認定！

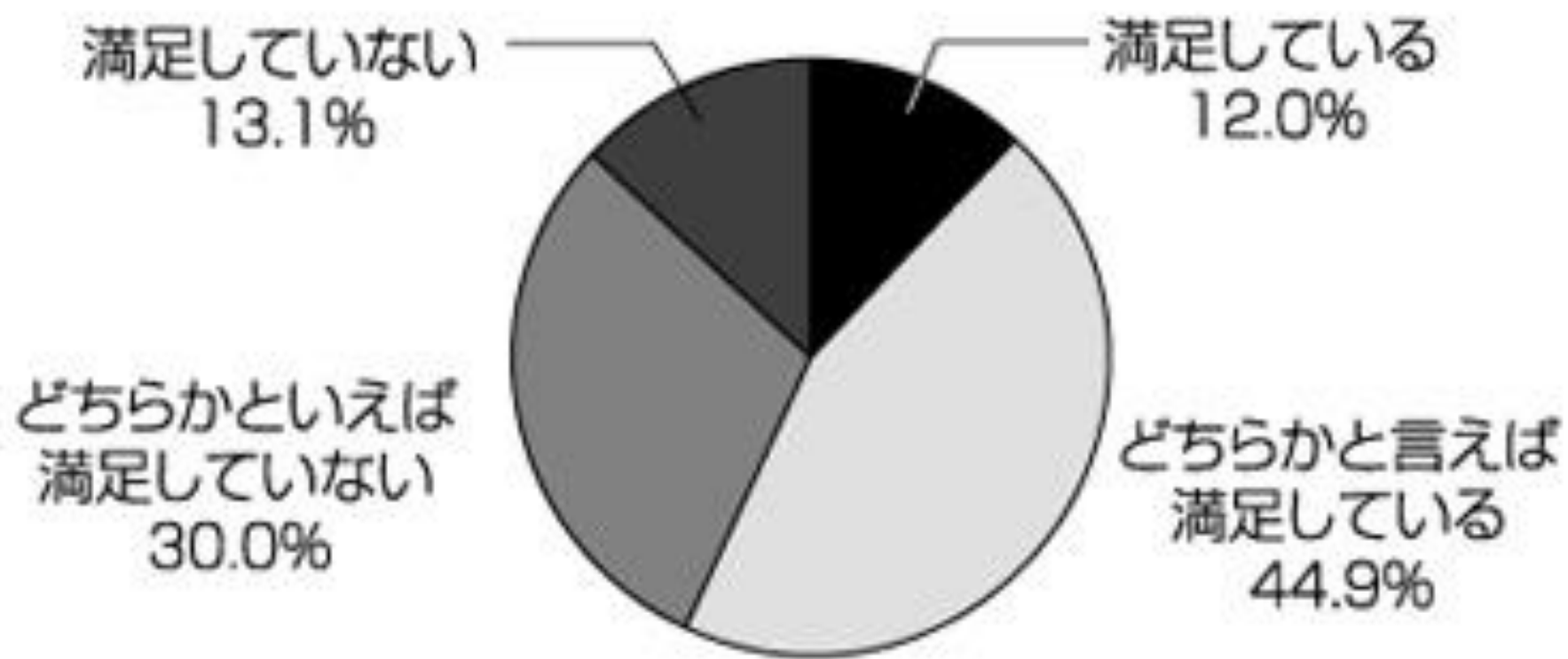
→労働条件の改善と、

労働と生活の適正なバランス
＝【ワーク・ライフ・バランス】
の実現を！

※「仕事か生活か」ではなく、
「仕事も生活も」という考え方。



グラフ6 あなたは「ワーク・ライフ・バランス」の現状に、満足していますか？



5



「連絡を絶つ権利」も

英国で「週休3日」法案 提出検討へ





「週休3日制」主なパターン

A

月	火	水	木	金	土	日
5日で40時間					休	休
4日で40時間					休	休

総労働時間 維持

給与 維持

B

月	火	水	木	金	土	日
5日で40時間					休	休
4日で32時間					休	休

総労働時間 減

給与 減

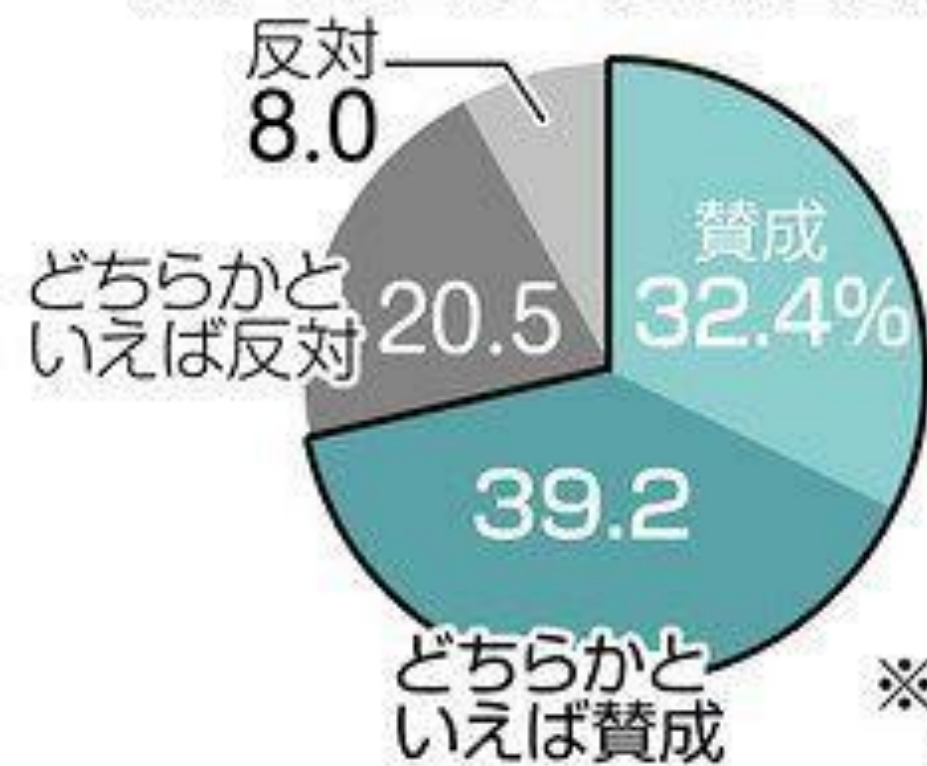
C

月	火	水	木	金	土	日
5日で40時間					休	休
4日で32時間					休	休

総労働時間 減

給与 維持

選択的週休3日制に賛成か



※スタッフサービス・ホールディングスの調査から

自分の職場に導入可能か



週休2日

休み
足りない…



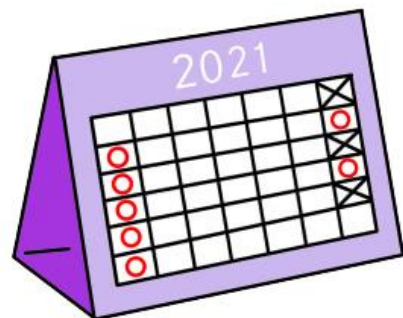
週休3日

前の方が
良かった…





Yahoo! ニュース コメントでは…



週休2日制ですらない
有休取れない

パート、派遣など
日当で計算する人は？



教員、医療従事者は
できない

ワークライフバランスとは



生活の充実によって、仕事の効率・パフォーマンスが向上し
短時間で仕事の成果を出せる・プライベートに時間を使えるという好循環のこと

あなたは、先輩を敬いますか？
その理由は？



4. 雇用形態

・欧米

…労働者を

専門の職種単位で雇用

→自認削減は

配置転換ではなく解雇。

海外での働き方も選択できる時代

独立型

被雇用型

起業

フリーランス

駐在員

現地採用



※ノマドワーカーを含む



※以下の働き方も含む
・青年海外協力隊
・シニア海外ボランティア

※以下の働き方も含む
・ワーキングホリデー
・海外インターンシップ

※国によって就労ビザの種類は違う

・ 日本

…職種を限定せず雇用

＝職場内教育で技能を習得

→ 【 長 】 期雇用。



働き方のちがいは



海外



フレンドリー
他の作業しながら



日本



丁寧な言葉遣い
電話でもお辞儀

◎日本の経営

①【終身】雇用制

…定年まで

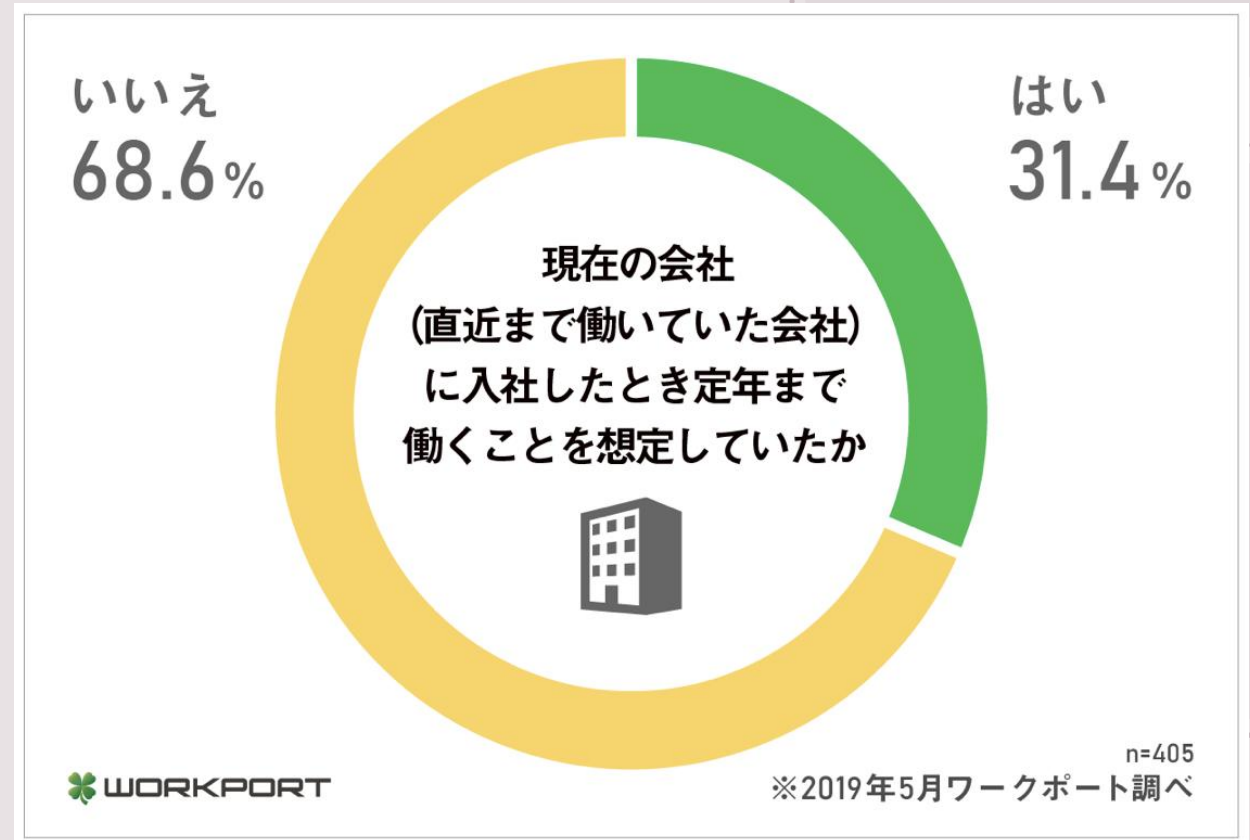
同じ会社に勤める。

→企業への

帰属意識が高まる。

※最近では、

【中途】採用も増加。



シニア層の増大に対応して 広がる人事制度

定年廃止

YKK
グループ

65歳定年制を廃止、希望すれば何歳までも正社員で働ける

定年引き上げ

三菱
ケミカル

定年を60歳から65歳とし、将来の定年廃止も検討

選択定年

コマツ

60歳か65歳の選択定年制
(管理職は60歳か62歳)

再雇用延長

明治安田
生命保険

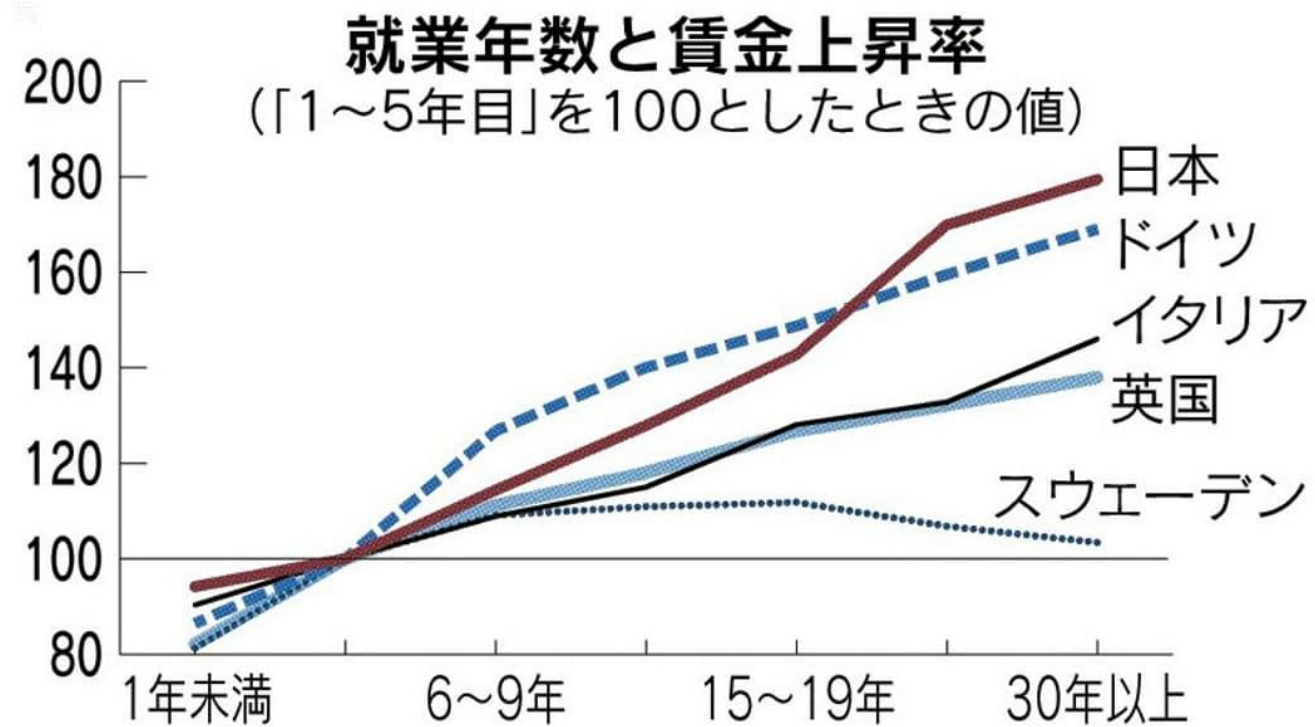
65歳定年後の再雇用を70歳に延長、管理職継続も

ノジマ

65歳定年後の再雇用を最長80歳に延長

ダイキン
工業

65歳までだった希望者全員の再雇用を70歳まで延長



② 【年功序列】 型賃金

…賃金は勤続年数に応じて決まる。

○長所

…安定的な雇用と
所得を実現！

●短所

…労働者は
転職がしにくく、
企業は
雇用調整がしにくい
→居心地が良く、
労働時間が長くなる。

年功序列のメリットとデメリット

年功序列のメリット

社員の人事評価の指標が明確になる

コミュニケーションの機会も多くなるため「一体感」が高まる

長期的な育成に取り組むことができ、ノウハウの継承も行いやすい

年功序列のデメリット

社員の高齢化が進むため人件費が高くなる

年功序列に不満を感じる若手社員などの離職率が高まる

改善・進歩のためのチャレンジを行う社員が少なくなる可能性がある

メリットとデメリットを認識した上で、自社の人事制度に活かそう



③ 【 企業別労働組合 】

…企業ごとに組織される労働組合。

→ 【春闘】

…同業種の労働組合が
いっせいに行う賃金交渉。



2024年春闘の主な回答状況

ホンダ

ベースアップ(ベア)と定期昇給分を含む総額で月2万1500円。労働組合が要求した2万円に加え、従業員の能力向上に関わる支援分をベアに上乗せ

マツダ

総額月1万6000円の賃上げ要求に満額で回答。賃上げ額は過去最高

三井金属

ベア月1万5000円の要求に対し、2万円で回答。過去最高水準

イオンリテール

正社員は平均6.39%賃上げ。パート従業員も時給を7.02%引き上げ

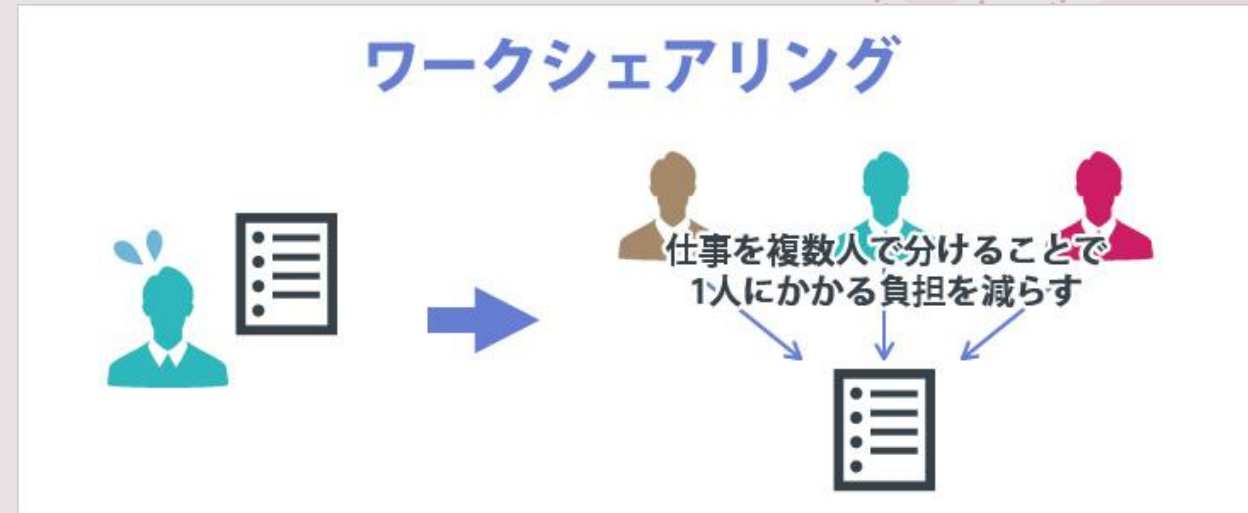
コジマ

平均8.8%の賃上げ

★改善策：

①【ワークシェアリング】

…労働者一人当たりの
労働時間を短縮し、
雇用する労働者の数を
維持・創出。



ワーク・シェアリングの4つの型

雇用維持型（緊急避難型）



業績が悪化した際
従業員1人1人の
労働時間を減らす

雇用維持型（中高年対策型）



定年退職した後の
社員を再雇用する
仕組み

雇用創出型



既存社員の業務を
分割して新たな
雇用を生み出す

多様就業型



在宅勤務
フレックスタイム
パートタイム
など

スキマバイトは



利用率 No.1[※]



もっと バイトしタイミー♪

※[調査委託先]マクロミル[調査方法]インターネット調査

[調査時期]2024年2月9日~2024年2月11日

[調査対象]直近1年以内にスキマバイトを経験したことがある18~69歳の男女1034人

Google Play は Google LLC の商標です。

AppleとAppleロゴは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。

人手不足の今だから儲かる人集め
面接なし!すぐ働けるバイト集め

がっちりマンデー!!

タイミーのお金の仕組み



アルバイト

雇う店

タイミー

利用料

0円

利用料

バイト代の30%



		タイミー	求人サイト	派遣会社
必要な時だけ 人を呼べる		◎	△ 欲しい時に集まりづらい	△ 1ヶ月～制限有り
即戦力採用		◎	△	○
コスト	掲載費	0円	平均 10 万円～	0円
	人件費	◎	○	△
導入後サポート		◎	—	—
ユーザー属性		20-30代メイン	10-50 代以上まで さまざま	40代メイン

② 【成果】主義や 【年俸】制の導入。

成果主義とは

業務における**成果**や**実力**、**プロセス**などをもとに人事評価を行い、昇給や昇格を決める仕組み

○ 成果
○ 成績



× 年齢
× 学歴
× 勤続年数

成果主義の会社 ランキングTOP20



ランク	職種名	ポイント
1	株式会社ユニクロ	178
2	大東建託株式会社	171
3	株式会社リクルートホールディングス	134
4	ソフトバンク株式会社	115
5	株式会社パン・パシフィック・インターナショナル	110
6	株式会社大塚商会	99
7	ソニー株式会社	93
8	日本アイ・ビー・エム株式会社	87
9	株式会社NFCホールディングス	86
10	アクセンチュア株式会社	84
11	青山商事株式会社	79
12	楽天株式会社	72
13	積水ハウス株式会社	72
14	株式会社レオパレス21	72
15	住友不動産販売株式会社	71
16	日本マクドナルド株式会社	65
17	キヤノン株式会社	64
18	東建コーポレーション株式会社	63
19	野村證券株式会社	63
20	株式会社ワークスアプリケーションズ	60

2017年1月1日～2019年10月23日までに転職会議に投稿された口コミより集計。
ポイントは該当口コミ数より算出。
集計日時：2019年10月24日

あなたは
日本的経営と
欧米的経営の
どちらを支持しますか？
またその理由も答えなさい。

	日本的経営	欧米の経営
期間	終身（長期安定）雇用	非終身（短期不安定）雇用
賃金	職能給÷年功給（年功序列）	職務給/成果給（成果主義）
組合	企業別労働組合	産業別/職業別労働組合
採用	新卒一括採用	随時欠員補充
類型	ジェネラリスト擦り合わせ型	スペシャリスト組み合わせ型

小宅の見解

帰属意識が低い

→ 個人主義の横行

→ 自分だけ良ければそれで良い

→ ×

年功序列	成果主義
年齢・勤続年数を重視して評価	結果・成果物を重視して評価
定着率が 高い 傾向がある	定着率が 低い 傾向がある
チャレンジ精神が 低下 しやすい	チャレンジ精神が 向上 しやすい
帰属意識が 高 くなる	帰属意識が 低め
年長者が多いと人件費が 高騰 する	適切な場所 に人件費をかけられる
簡単に評価でき人事負担が 少ない	評価が複雑化し人事負担が 大きい



アメリカ

→ フロンティア精神

= 開拓者精神

→ 調和とは異なる

→ 互いに認め合えるか？



長期的に組織に所属する 日本型経営

→日本の島国ならではの

「和」を大切にした文化

※助け合って生きてきた

→謙虚な心が大切なのは？

→調和の取れた社会へ

→どっちかがではなく、

バランスが必要！

		発言の単位	
		集団	個人
発言のタイミング	雇用契約 期間中	日本的雇用	
	雇用契約 締結時・更新時		

働き方の多様化

雇用の流動化

雇用流動化とは

人材を特定の1社にとどませ続けるのではなく、企業間の移動がしやすい状態を作り、人材市場や経済そのものを活性化させる社会的な動きを指す。

雇用流動化が注目されている理由

働き方改革の 推進

働き方改革の大きな軸の一つとして「多様な働き方を選択できる社会」の実現を目指すといった考え方がある。従来の硬直化した終身雇用にこだわるのではなく、中途採用や復職といった機会を広げる必要があり、雇用流動化を進める大きな要因となっている。

労働人口の 減少

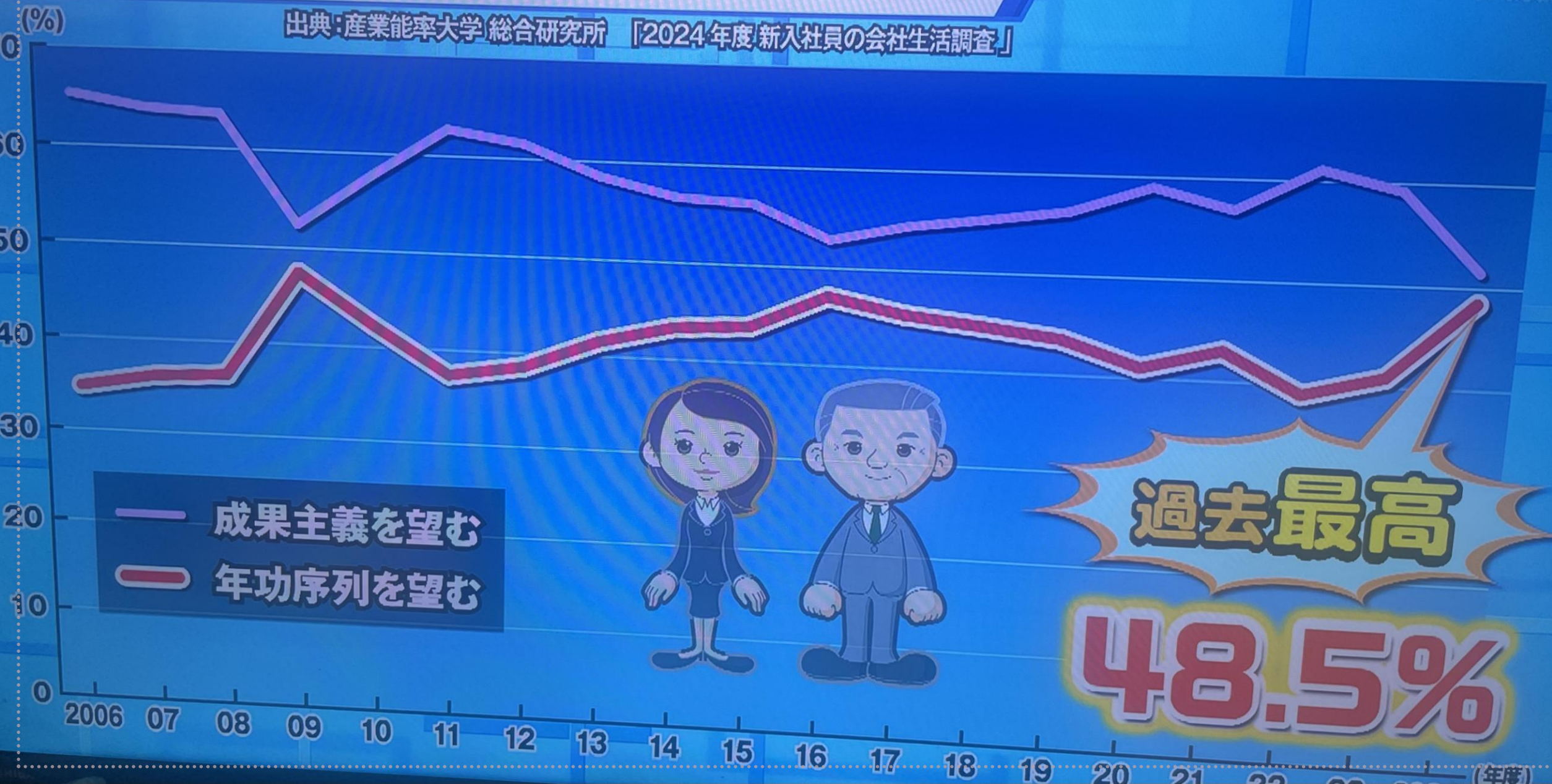
労働人口が着実に減少するなかで、企業が組織力を維持していくためには新卒一括採用や終身雇用などの従来方式にこだわらない人材確保戦略が必要。多様な機会を用意して労働力を確保しなければならないといった企業側のニーズも雇用流動化の促進に大きく関係している。

働く側の価値観の 変化

必ずしも特定の会社で定年まで働き続けるというスタイルが一般的ではなくなり、転職に対する心理的なハードルが低下。リモートワークの普及により、さまざまな人材を柔軟に活用できるようになったことも雇用流動化の促進につながっている。

年功序列と成果主義、どちらを望む

出典:産業能率大学総合研究所 「2024年度新入社員の会社生活調査」

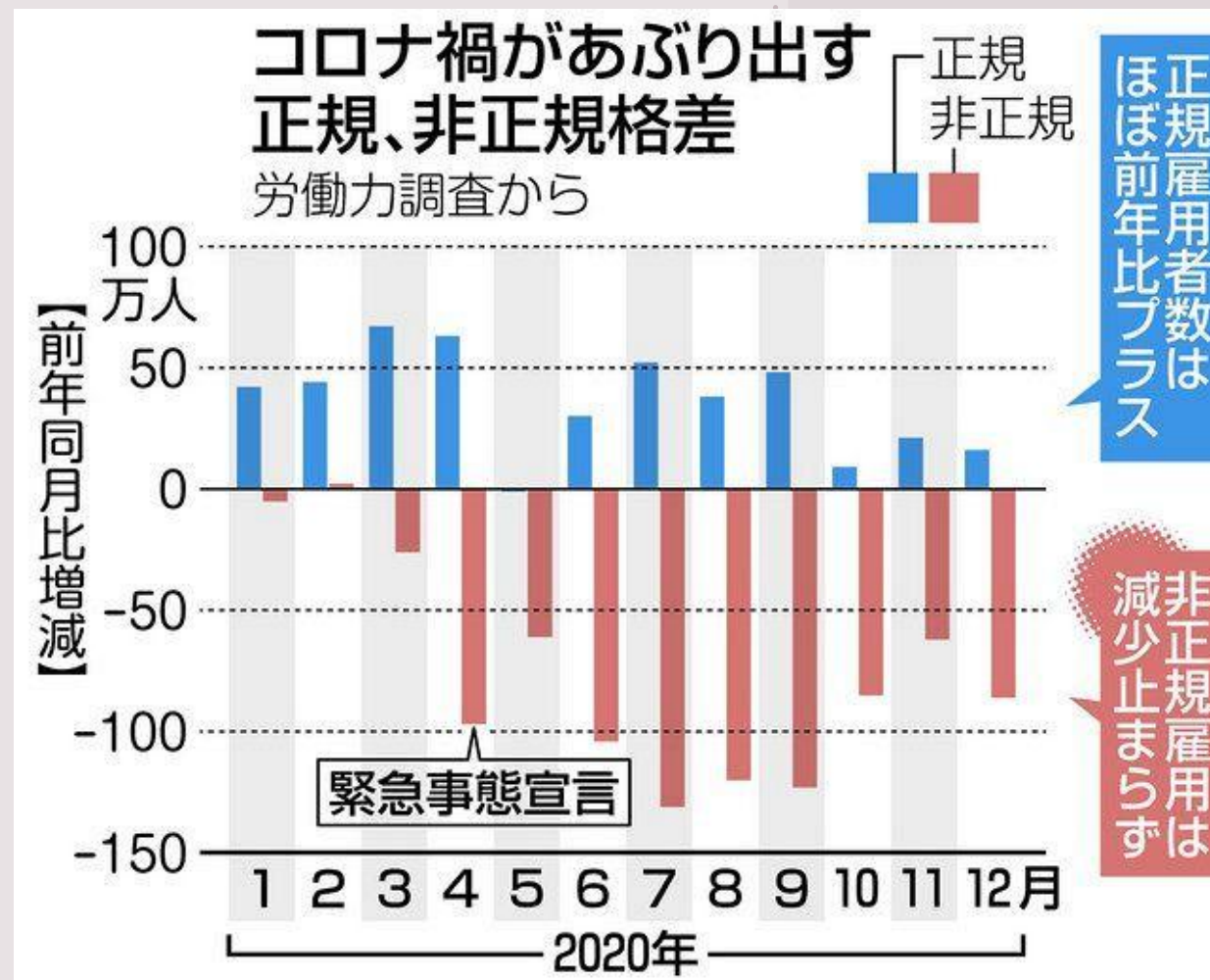


5. 雇用形態の変化

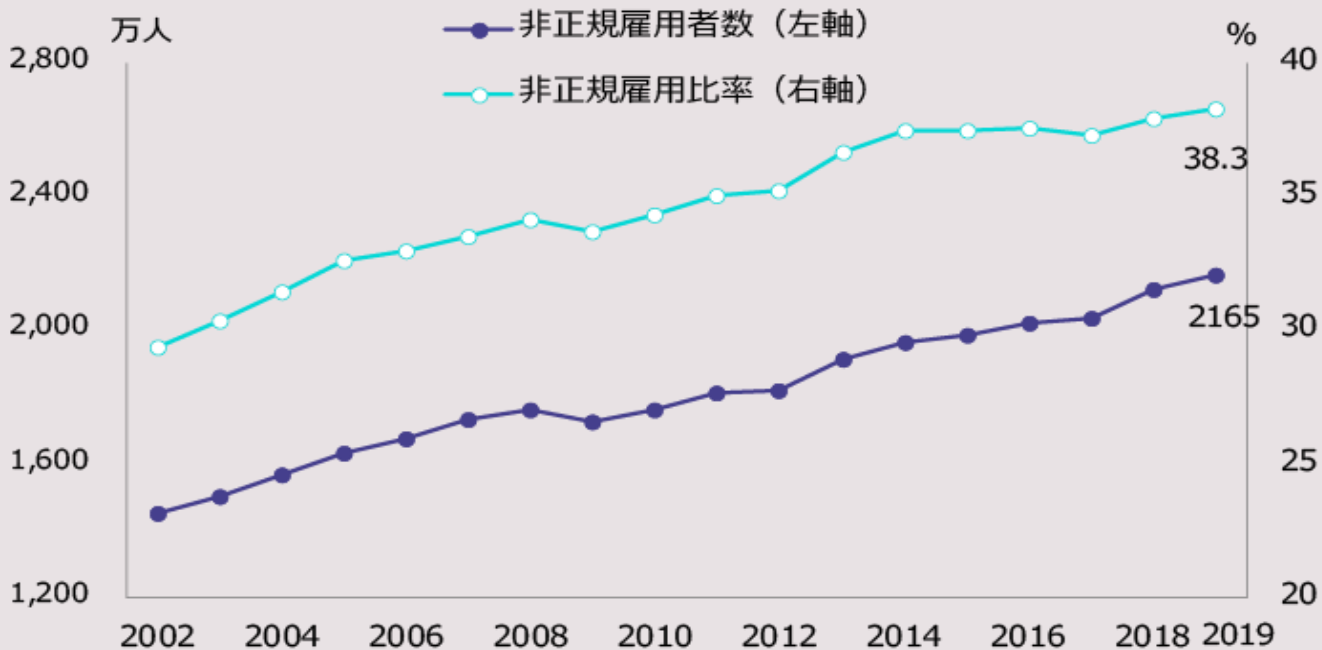
…バブル崩壊後の不況や
産業構造の変化の中で、
日本的経営も変化へ。
→パートタイマーや
アルバイト、派遣社員、
契約社員など

【非正規】雇用の
割合が増加！

= 正規雇用の減少

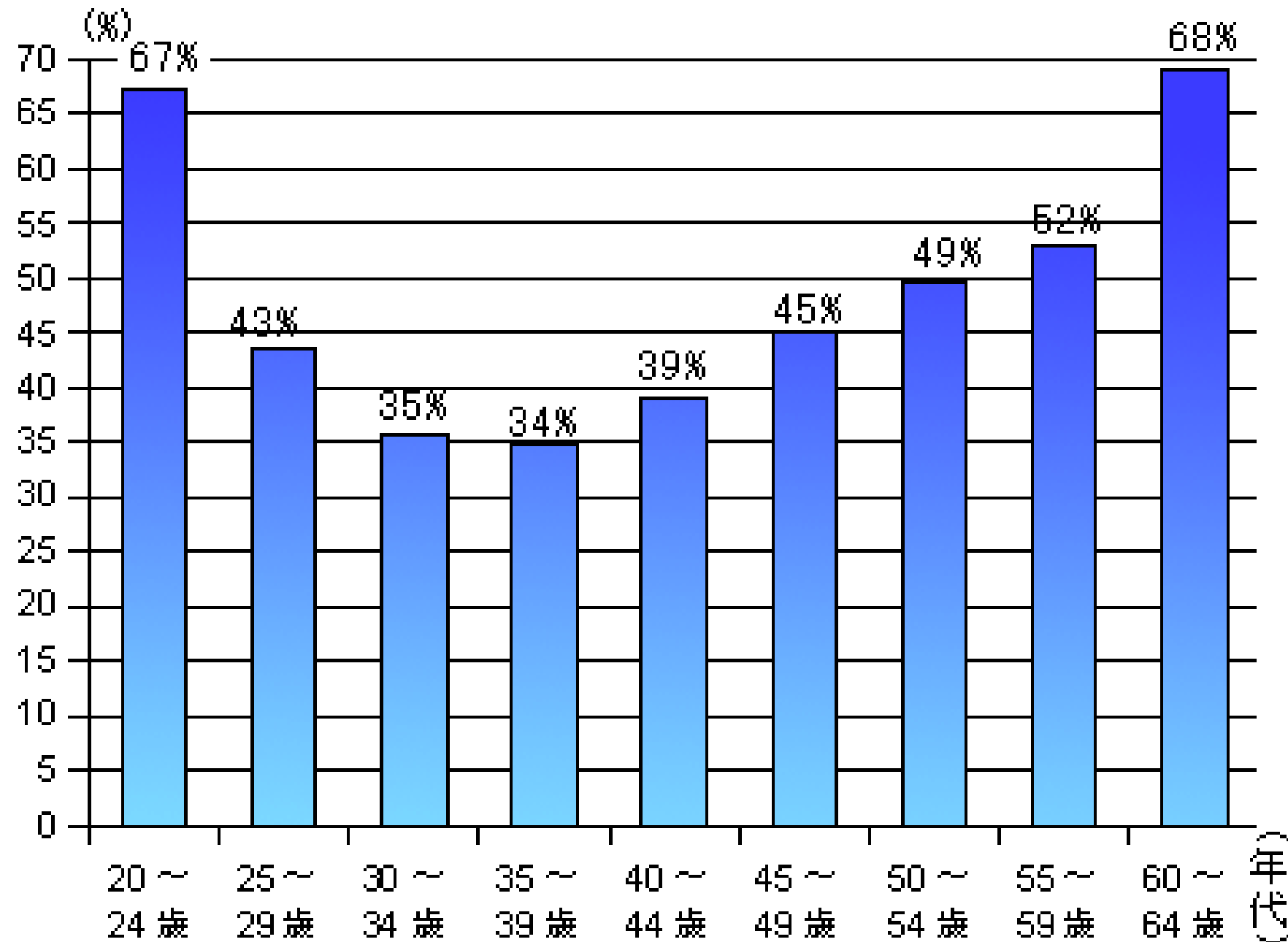






→非正規雇用は
一般的に低賃金で
雇用期間も短く不安定！
→正社員との格差が広がる
…働いているのにも
かかわらず、
貧困に近い生活
= 【 ワーキングプア 】

年代別のワーキングプア率







ハローワーク

公共職業安定所

アルバイトなどの非正規雇用 に有給休暇はもらえる？

【アルバイト・パート従業員】有給休暇の付与日数

週所定 労働時間	週所定 労働日数	1年間の 所定労働 日数		雇い入れ日から起算した継続勤務時間						
				6ヶ月	1年6ヶ月	2年6ヶ月	3年6ヶ月	4年6ヶ月	5年6ヶ月	6年6ヶ月
30 時間 未満	5 日	217 日	付与 日数	10 日	11 日	12 日	14 日	16 日	18 日	20 日
	4 日	169 ~ 216 日		7 日	8 日	9 日	10 日	12 日	13 日	15 日
	3 日	121 ~ 168 日		5 日	6 日	6 日	8 日	9 日	10 日	11 日
	2 日	73 ~ 120 日		3 日	4 日	4 日	5 日	6 日	6 日	7 日
	1 日	48 ~ 72 日		1 日	2 日	2 日	2 日	3 日	3 日	3 日

※赤枠部分に該当する従業員は、「年 5 日の有給休暇の確実な取得」が義務付けられています

3. 職場の人権

①性による差別への対応

1986年施行

【男女雇用機会均等】法

…雇用・採用・昇進・定年など
労働条件の全てにわたり
男女差別を禁止。

働きながらお母さんになるあなたへ

職場でつらい思い、 していませんか？

「赤ちゃんが生まれる!」という嬉しい思いと、仕事を続けながら妊娠・出産・育児という大きなイベントを迎える不安の両方を抱える大変なママさんたち。
会社の皆さんもあなたの妊娠・出産を祝福してくれていますか？



妊娠・出産・産休・育休などを理由とする解雇などの不利益な取扱い、法律※で禁止されています。
お困りの方は**雇用均等室**（連絡先：裏面）までご相談下さい。

※男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法

例えばこんなことを理由として

- 妊娠した、出産した
- 妊婦健診を受けに行くため仕事を休んだ
- つわりや切迫流産で仕事を休んだ
- 産前・産後休業をとった
- 育児休業をとった
- 子どもが病気になり、看護休暇をとった
- 育児のため残業や夜勤の免除を申し出たなど。

こんな取扱いを受けたら法違反です

- 解雇された
- 退職を強要された
- 契約更新がされなかった
- 正社員からパートになれと強要された
- 減給された
- 普通ありえない様な配置転換をされたなど。

→1997年改正

【セクシャルハラスメント】

防止の義務付け、
違反企業名の公表など罰則規定。

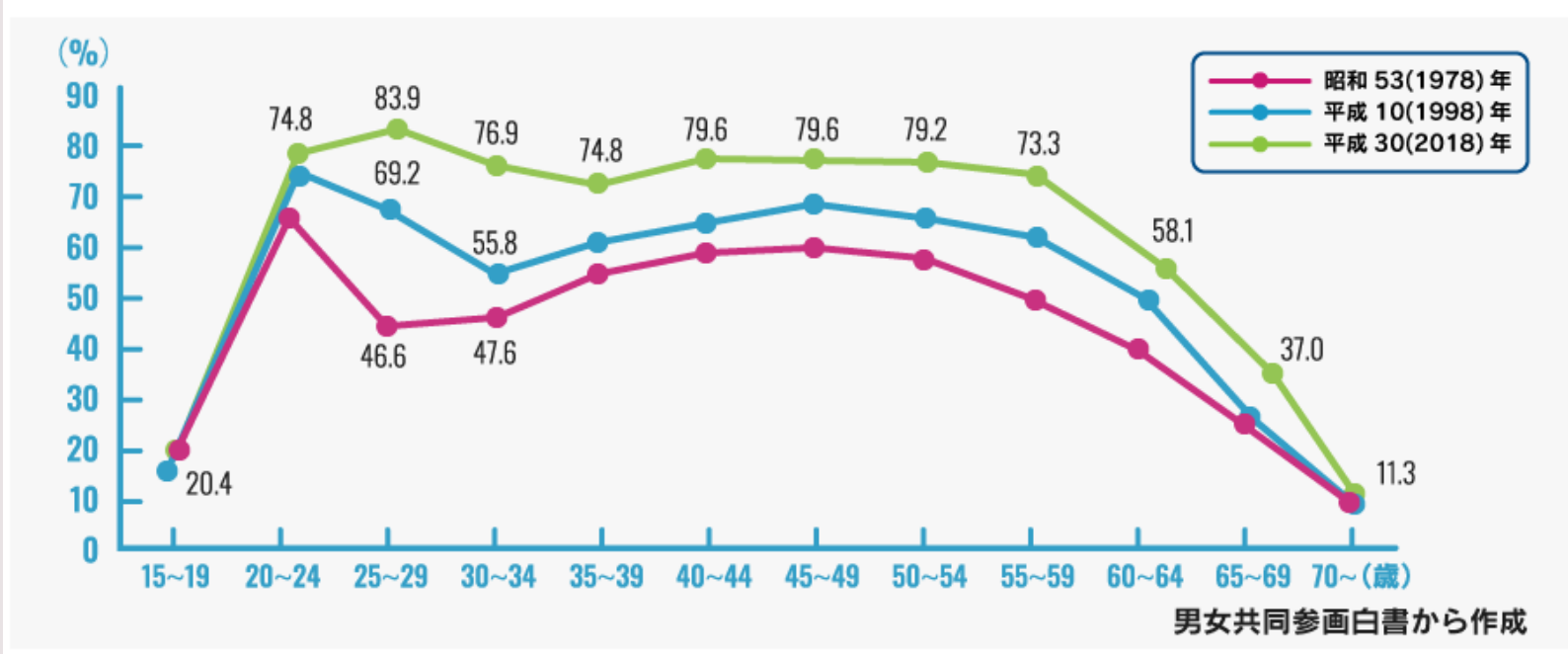


イメージ



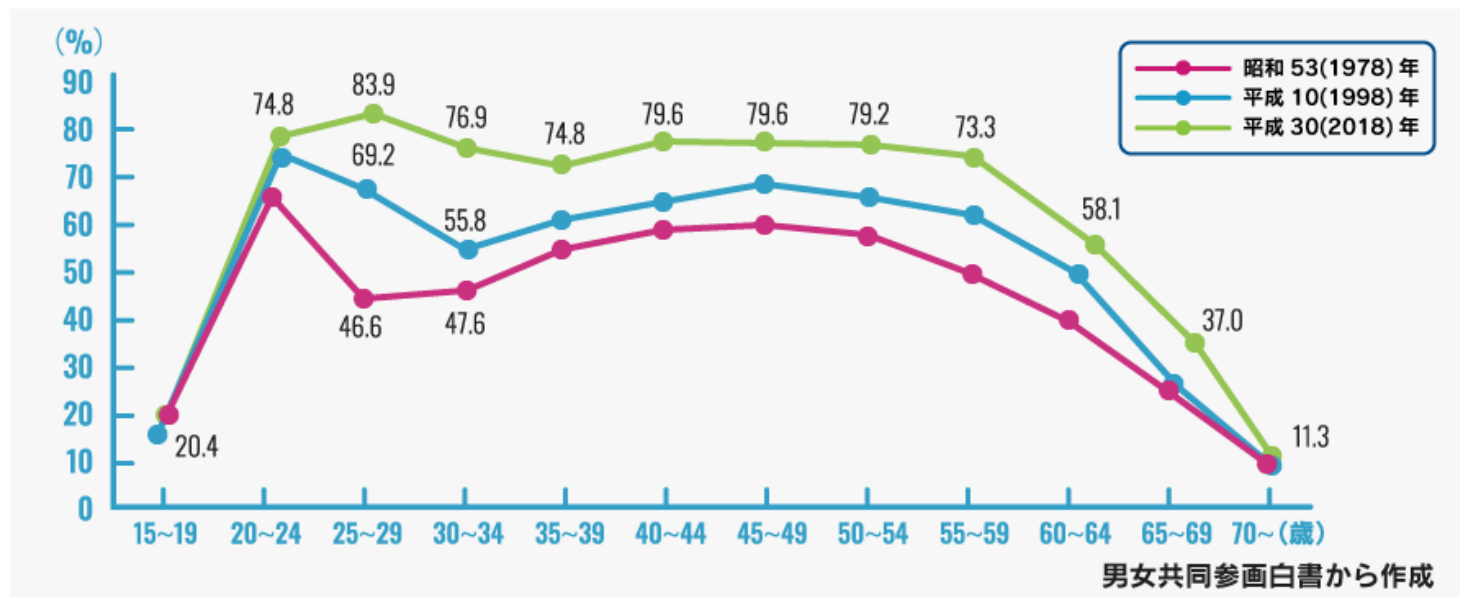
望まない関係や見返りを求める
対価型のセクハラ

？なにを示すグラフか？



M字カーブの概要と読み解くときのポイント

M字カーブとは女性の年齢別に見る労働力人口の割合をグラフで示したとき、「M」に似た曲線を描くことからついた言葉



M字カーブは改善されている？

- ・女性の労働率が高まり、「M」の形ではなくなりつつある
- ・しかし、日本のジェンダーギャップ指数は、世界の国々に比べて低い
- ・女性の労働環境について課題を抱える企業は今も多くある

→ グラフだけを見るのではなく、実態をきちんと捉え、
女性が男性と同じように活躍できる労働環境を実現することが大切

育児休業期間のイメージ

産前・産後休業		育児休業期間		
産前 休業	産後 休業	育児休業	延長可能期間	再延長可能期間
6週間	8週間	子どもが 1歳になるまで	1歳6ヶ月まで	2歳まで

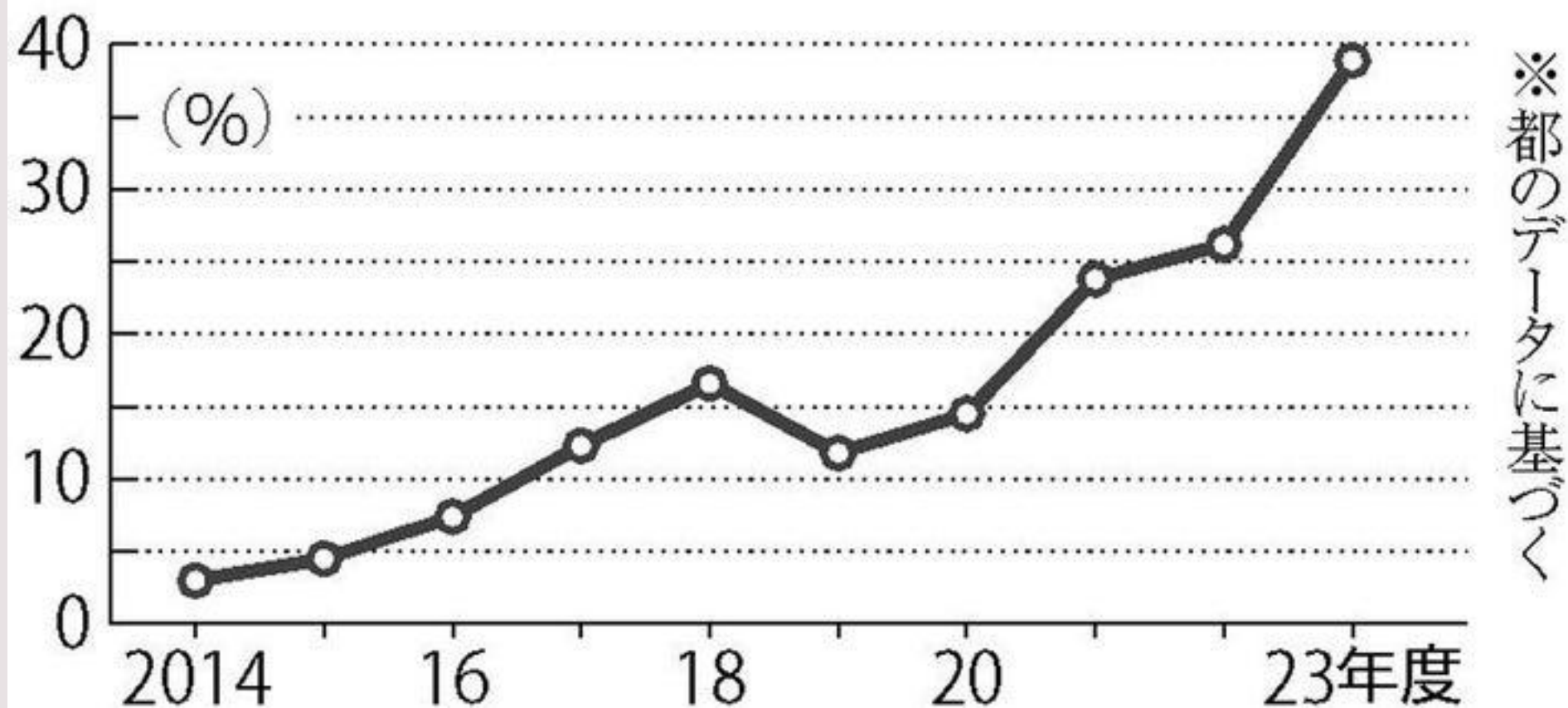
b. 1991年制定【 育児休業 】法

…男女問わず、育児休業・介護休業を取れる環境整備。

→【 育児・介護休業 】法に改正。

※政府の目標：男性取得率30%

都内事業所に勤める男性の育休取得率の推移



育児休業取得率の推移 ※厚生労働省の資料を基に作成



②外国人労働者への差別

…【 EPA 】

（経済連携協定）を
結んでいる国から、
介護や看護など
専門分野で外国人を受け入れ。

→労働条件などでの差別

→外国人研修制度で来日した
外国人が低賃金・長期労働に。

■過去5年で急増した外国人の就業

—外国人労働者数の推移—



(出所)厚生労働省のデータを基に筆者作成

日本で就労する外国人のカテゴリー（総数204.9万人の内訳）

出入国管理及び難民認定法上、以下の形態で就労が可能。

① 就労目的で在留が認められる者 約59.6万人 （いわゆる「専門的・技術的分野の在留資格」）

- 一部の在留資格については、上陸許可の基準を「我が国の産業及び国民生活に与える影響その他の事情」を勘案して定めることとされている。

② 特定活動 約7.2万人 （経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者、ワーキング・ホリデー等が含まれる）

- 「特定活動」の在留資格で我が国に在留する外国人は、個々の許可の内容により報酬を受ける活動の可否が決定。

③ 技能実習 約41.3万人

- 技能移転を通じた開発途上国への国際協力が目的。
- 平成22年7月1日施行の改正入管法により、技能実習生は入国1年目から雇用関係のある「技能実習」の在留資格が付与されることとなった。

④ 資格外活動（留学生のアルバイト等） 約35.3万人

- 本来の在留資格の活動を阻害しない範囲内（1週28時間以内等）で、相当と認められる場合に、報酬を受ける活動が許可。

⑤ 身分に基づき在留する者 約61.6万人 （「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」（主に日系人）が含まれる）

- これらの在留資格は、在留中の活動に制限がないため、様々な分野で報酬を受ける活動が可能。

「専門的・技術的分野」に該当する主な在留資格

在留資格	具体例
教授	大学教授等
高度専門職	ポイント制による高度人材
経営・管理	企業等の経営者・管理者
法律・会計業務	弁護士、公認会計士等
医療	医師、歯科医師、看護師
研究	政府関係機関や私企業等の研究者
教育	中学校・高等学校等の語学教師等
技術・人文知識・国際業務	機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者等
企業内転勤	外国の事業所からの転勤者
介護	介護福祉士
技能	外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属等の加工職人等
特定技能	特定産業分野（注）の各業務従事者

（注）介護、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、建設、造船・船用工業、自動車整備、航空・宿泊、農業、漁業、飲食品料製造業、外食業

※ 外国人雇用状況の届出状況（令和5年10月末時点）による。外国人雇用状況届出制度は、事業主が外国人の雇入れ・離職の際に、氏名、在留資格、在留期間等を確認した上でハローワークへ届出を行うことを義務づける制度（労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第28条）。なお、特別永住者、在留資格「外交」・「公用」の者は対象外である。

外国人労働者数の推移と 国籍別内訳

フィリピン11.1 ネパール7.1



あなたはどのような
企業で働きたいですか？

